Université Paris-Dauphine (Paris-Sciences et Lettres)

Le système fiscal à l'épreuve des monnaies-cryptographiques

Quelle appréhension au prisme de la concurrence monétaire ?

Louis Brulé Naudet
Sous la direction de Morgan Sweeney

Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D)
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75016 Paris, France

Mémoire de recherche présenté au département de sciences des organisations en vue de l'obtention du grade Master en Droit des affaires et fiscalité, programme gradué Droit.

Table des matières

1 Introduction **4**

1.1 Réflexion sur les attributs fonctionnels de la monnaie 4
1.1.1 Isomorphisme d'ordre et conception théorique d'une monnaie de compte 4
1.1.1.1 Neutralité économique de la monnaie et distorsion des prix . 5
1.1.1.2 Du modèle ordinal à l'émergence d'une unité de compte abstraite 8
1.1.2 Approche symbolique de la monnaie et moyen d'échange des valeurs 11
1.1.2.1 La monnaie, le bien, la chose, une approche économique à l'épreuve du Droit 11
1.1.2.1.1 La monnaie, phénomène anthropologique universel 16
1.2 Un objet juridique hors des définitions traditionnelles du droit .. 18
1.2.1 Comprendre l'origine des mutations organiques de la monnaie dans une approche historique 18
1.2.2 Le paradoxe de la qualification : un rejet de l'horizontalisation des rapports entre les personnes 25
1.2.2.1 Les écueils définitionnels du droit interne 25
1.2.2.1.1 Les enseignements du droit des données personnelles 30
1.2.2.1.2 Une classification jurisprudentielle analogue à celle de la *monnaie légale* au sens du droit civil 31
1.2.2.1.3 La nécessité d'une *contrepartie* au prisme d'une analyse du processus de participation au système Bitcoin 35
1.2.2.1.4 La sacralisation de l'approche organique : une rupture claire avec l'évaluation fonctionnelle au profit de la compétence régalienne 49

1.2.2.2 Une subversion conceptuelle en voie d'harmonisation au niveau communautaire 51
1.2.2.2.1 éléments de droit comparé 52
1.2.2.2.2 Vers l'adoption d'un règlement européen sur les marchés de crypto-actifs 52
1.2.3 Quelle performance pour système fiscal dans une approche réticulaire des échanges de valeurs ? 52

2 Entre perfectionnement des protocoles et réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune : vers une altération progressive de l'assiette fiscale 53

2.1 La concurrence monétaire, réalité contemporaine aux antipodes du droit positif 53
2.1.1 La crise de confiance envers les Dispositifs d'Enregistrement Electronique Partagés à t'elle vocation à perdurer ? 55
2.1.1.1 Réflexions sur la dimension mathématique des sciences juridiques 55
2.1.1.1.1 Propriétés des empruntes numériques 55
2.1.1.1.2 Fonctions de hachage et résistance aux collisions 55
2.1.2 La multiplication des modes d'acquisition 55
2.1.2.0.1 Un accès aux plateformes de négociation d'actifs numériques peu contraignant malgré des mesures de régulation 55
2.1.3 L'émergence des *electronic money tokens*, pierre angulaire d'un système intégralement décentralisé 55
2.1.3.1 Définitions et enjeux 55
2.1.3.2 Vers la généralisation d'un facteur de risque systémique 55
2.2 Analyse critique des conséquences de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 55
2.2.1 Un allègement de la contrainte fiscale difficile à légitimer au regard de la fuite du capital 55
2.2.1.1 Un manque d'efficacité inhérent à la qualité même du fait générateur de l'imposition 55
2.2.1.1.1 Une source croissante d'évitement de l'impôt 55

3 Pour une approche autonome des monnaies cryptographiques par le système fiscal : un autre modèle est possible 56

3.1 L'imposition pour détention comme solution pour la préservation des intérêts nationaux 56
3.1.1 Légitimation et mise en œuvre de l'imposition 56
3.1.1.1 Fondements historiques de la contribution pour détention 56
3.1.1.1.1 éléments de droit comparé 56
3.1.1.2 Responsabilité, déclarativité, et efficience, comment intégrer une capillarité des données fiscales ? 56
3.1.1.2.1 Une remise en question des contraintes relatives aux plateformes de négociation 56
3.1.1.2.2 Une valeur fondamentale de la responsabilité déclarative 56
3.1.1.2.3 Omniscience et administration fiscale 57
3.2 Un retour de la progressivité pour une auto-régulation des problématiques systémiques 57
3.2.1 L'interêt d'une fiscalité dissuasive pour la souveraineté monétaire 57
3.2.1.1 L'échec des politiques restrictives 57
3.2.1.1.1 éléments de droit comparé 57
3.2.1.2 La réduction du frottements des monnaies 57
3.2.1.3 Question de politique monétaire : Quel traitement pour le principal ? 57
3.2.1.3.1 Une désincitation paradoxale 57
3.2.2 Consommation énergétique et prise en compte de l'impact sur l'environnement 57
3.2.3 éléments de réflexion sur la justice fiscale 57
3.2.3.1 De l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 57

Chapitre 1

Introduction

« Si l'usage a créé des mots spéciaux, ou bien s'il a été détourné de leur sens primitif des mots qui à l'origine exprimaient des poids, c'est que l'unité est arrivée à représenter autre chose qu'une certaine quantité de métal, et qu'à cette chose nouvelle, il a fallu un nom nouveau. »

—Marcel Mongin, Professeur à la faculté de Droit de Dijon, *Des changements de valeur de la monnaie*, 1887.

1.1 Réflexion sur les attributs fonctionnels de la monnaie

La monnaie, qu'importe ses qualités structurelles et au regard de tout l'ensemble des choses du commerce, possède une valeur stable à un moment donné (Mongin, 1887). En guise de propos liminaires à notre recherche, il semble fondamental d'éclaircir certaines propositions pourtant élevées en qualité d'axiomes, concernant les attributs fonctionnels de l'objet monétaire.

1.1.1 Isomorphisme d'ordre et conception théorique d'une monnaie de compte

Lorsque l'on distend les liens constitutifs de la chose monétaire, l'anthropologie économique consacre avec une particulière attention la problématique

de quantification [1], en tant qu'ouverture théorique vers le dilemme de l'articulation et de l'objectivation de la valeur. Penser la fixité de la valeur de la monnaie permet de sacraliser l'homomorphisme bijectif, comme correspondance justifiant de conserver la relation combinatoire entre le prix et la valeur de la chose. Alors, il se présente essentiel de l'expliciter, afin de comprendre les causes de l'inflation soulevées par l'orthodoxie, et d'apprécier les origines de la théorisation d'une monnaie de compte.

1.1.1.1 Neutralité économique de la monnaie et distorsion des prix

Bien qu'à première vue, il apparaisse paradoxal de considérer que les variations de prix ne soient pas dues aux jeux de la dépréciation et de son contraire, en conformité avec la réalité économique, la théorie générale sur la fixité de la valeur présente des qualités indéniables pour la représentation des faits contemporains. Dans un monde de marchés [2], composé de l'ensemble des biens meubles et immeubles, ainsi que de l'universalité des contrats de présentations de services, l'idée d'un changement de valeur de la monnaie devrait, de manière spontanée et parfaitement rationnelle, exercer son inspiration sur tous les prix sans exception, et ce, quel que soit l'objet ou la nature de l'échange. Dans une logique quasiment physique, prenant pour objet d'étude la dynamique des prix, le propre même de cette aspiration devrait se matérialiser dans une unicité de direction et de sens, avec pour réflexion, une égalité des taux de croissance de l'ensemble considéré. Cette dynamique est-elle ce que nous offre la réalité ?

Attendu que l'on s'essaye à une analyse pratique de l'évolution des prix, tout au contraire, on remarque aisément que les variations s'opèrent, d'une part, dans des proportions inégales, mais surtout, dans des directions parfois

1. Y. Dosquet. La monnaie dans l'ordre du discours : la fonction symbolique de la monnaie. *Revue de philosophie économique*, (19) :15–48, 2018.
2. R. Guesnerie. *L'économie de marché*. Le Pommier, 2013.

divergentes. Si l'on analyse les différents groupements conjoncturels donnés par les indices des prix à la consommation de l'Insee pour le mois d'août 2021 [3], on observe parallèlement des mouvements opposés d'une forte intensité, ne trouvant pas, par définition de l'indicateur statistique, leur source dans la qualité et la quantité des produits considérés. Par ces constats en apparence accessibles à tout individu participant à la vie économique de la cité, se met naturellement en exergue, l'une des controverses majeures de la macroéconomie moderne. Comment expliquer l'absence de cohérence apparente dans les variations catégorielles des prix ? Comment est-il imaginable, que des contractants, indifférents, en pratique, aux statistiques de la circulation monétaire, subissent contre leurs desseins, une modification des prix ? [4] Une des réponses qui semble pertinente pour l'explication de ce phénomène consisterait à minorer drastiquement les effets dûs à une dépréciation ou à une hausse de la monnaie, au profit d'un changement de valeur qu'éprouveraient les objects du commerce. Si l'on constate qu'une unité marchande de blé ou qu'une heure de travail possèdent des prix qui diffèrent d'une période à une autre, il est concevable de considérer que des causes spéciales et relatives à ces objets ont participé à une modification de leurs valeurs à l'égard de l'ensemble des autres choses du commerce. En conséquence, plusieurs facteurs explicatifs peuvent être soulignés dans l'interprétation des mouvements de prix. Dans le cadre de notre propos introductif, nous en retiendrons deux, l'effet de la demande, et l'effet des ajustements conjoncturels sur la structure de coûts des entreprises. Dans un sytème micro-fondé, il est en réalité relativement aisé de comprendre l'origine non monétaire de l'inflation. En 1958, Alban William

3. indice des prix à la consommation, résultats définitifs (IPC), Août 2021, Numéro 234.

4. M. Friedman. *A Program for Monetary Stability.* Fordham University. Fordham University Press, 1959.

Phillips[5] établira, en ce sens, une relation empiriquement négative entre la croissance des salaires et le taux de chômage au Royaume-Unis, prenant la forme suivante :

$$\frac{\Delta W}{W} = \alpha.U^{-\beta} - \gamma$$

Dans laquelle U représente le taux de chômage, et le membre de droite de l'équation, le taux de croissance du salaire nominal annuel. Sans mathématiser davantage le problème, cette équation simplifiée nous permet de fixer un mécanisme économique complet, fondé sur l'existence de pressions sur le marché du travail[6]. Ainsi, elle permet de démontrer qu'une hausse du niveau d'emploi engendre tendanciellement un accroissement de la désutilité marginale du travail et conduit les syndicats à prétendre à des augmentations de rémunérations, accélérant mécaniquement le coût marginal de production et conduisant les producteurs en concurrence monopolistique à élever le prix de leurs marchandises. En parallèle, la hausse de la consommation autorisée par la croissance des salaires exerce un effet similaire, rendant, selon les propensions individuelles, soit le travail plus coûteux en termes d'utilité, soit le loisir plus attractif. Sans prendre nécessairement en compte l'existence d'une fiscalité distorsive reportée sur les salaires par les associations syndicales, nous venons d'illustrer les deux causes d'inflation non monétaire citées en amont de notre propos. D'une part, l'augmentation de la rémunération induit une modification structurelle du panier de consommation des travailleurs, pesant sur le jeu de l'offre et de la demande avec l'émergence de biens polarisant les désirs individuels. D'autre part, la modification de la structure des coûts des entreprises se répercute sur le prix des choses du commerce, des entreprises

5. A. W. Phillips. The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the united kingdom, 1861-1957. *Economica*, 25(100) :283–299, 1958.

6. P. A. Samuelson and Robert M. Solow. Analytical aspects of anti-inflation policy. *The American Economic Review*, 50(2) :177–194, 1960.

ψ, révisant leurs grilles tarifaires de manière optimale. Certes, ce modèle simplifié ne représente pas toutes les interactions de l'équation de détermination du niveau général des prix, toutefois, il permet de porter un regard pluridisciplinaire sur des problématiques croisées, et démontre combien est fragile la théorie générale sur l'instabilité de la monnaie.

1.1.1.2 Du modèle ordinal à l'émergence d'une unité de compte abstraite

En réalité, il nous reste un fait, en apparence, bien ésotérique à expliquer, que celui d'un objet conservant sa valeur malgré l'incohésion des oscillations que subissent tous les autres. Poussons le questionnement encore plus profondément, comment expliquer que l'or et l'argent, deux matériaux consacrés par le système bimétallique [7] du XIXe siècle, exercent à la fois le rôle de biens désirables soumis aux lois de l'offre et de la demande [8], et celui d'instruments monétaires dont nous avançons pouvoir justifier la stabilité ? Voilà une marchandise qui éprouverait des changements de valeur suivant la forme sous laquelle elle circule, en se présentant successivement comme fixe lorsque sa fonction n'est pas dévolue aux usages monétaires, et sensible aux fluctuations dès lors qu'elle présente une impossibilité de conversion en monnaie au gré des agents économiques qui la possèdent. On commence à percevoir l'acceptabilité de conception d'une abstraction parfaite entre l'unité de compte et le médium matériel ou la structure ne semble en rien être à l'origine d'une mutation de la valeur [9]. Replaçons-nous dans notre environnement micro-fondé en qualité d'agent économique dont le revenu est égal à la valeur de marché

7. Loi du 7-17 germinal an XI (28 mars-7 avril 1803), consacrant le franc germinal.
8. A Marshall. *The Principles of Economics*. McMaster University Archive for the History of Economic Thought, 1890.
9. Dans notre exemple, de la monnaie bimétallique.

de sa dotation[10] δ telle que :

$$\delta = p_1 w_1 + ... + p_n w_n$$

Si l'on suppose que l'environnement institutionnel de l'agent se limite, pour l'essentiel, au marché concurrentiel[11], et que les prix $(p_1; ..; p_n)$ conservent une parfaite indépendance à l'égard des quantités de biens consommées $(x_1 + ... + x_n)$, alors, la valeur de marché du plan de consommation économiquement réalisable[12] s'obtiendrait par :

$$p_1 x_1 + ... + p_n x_n \leq \delta$$

Persiste toutefois un élément de généralisation qui doit être résolu. La question de la détermination du prix permet de soulever une multitude de contraintes pesant sur la désirabilité relative des consommations alternatives. En ce sens, il est par exemple impossible pour l'individu de consommer une valeur de marché strictement supérieure au plan de consommation égalisant celle de sa dotation. Considérons désormais une valeur de n suffisamment grande pour couvrir la constellation des marchandises du commerce. Dans les fondements théoriques de notre analyse, nous avons omis volontairement l'existence d'une monnaie légale comme instrument de paiement, afin que le transfert des ressources économiques ne puisse se produire que par l'échange de choses du commerce, désirables pour leurs qualités intrinsèques[13]. Tous sont ainsi contraints d'effectuer un jeu de possessions et de dépossessions

10. On supposera que la dotation de l'agent est constituée de sa rémunération du travail $p_1 w_1$ ainsi que d'un patrimoine initial parfaitement exogène $p_n w_n$, tous deux exprimés en termes réels. Celui-ci ne contrôle aucunement sa dotation, et n'a pas la possibilité d'exercer son influence, dans l'hypothèse de marchés purement concurrentiels, sur le niveau des prix.

11. Est ainsi faite abstraction du poids d'une quelconque entité étatique.

12. Nous ne démontrons ici que la formule générale, toutefois, on notera qu'il existe une infinité de plans de consommation économiquement réalisables.

13. J.-B. Say. *Traité d'économie politique.* Deterville, 1803.

successives afin de parfaire l'allocation de chacun, considérée comme durablement inégale en tant que telle, du fait de l'absence d'intervention publique. Empiriquement, il sera possible de procéder à une évaluation quantitative des flux relatifs à chaque marchandise, de sorte que naisse une relation de classement agrégée des préférences. Ces choses seront entre elles comme les chiffres 1, 6, 7, 8... Et la détermination de la valeur d'une marchandise nouvelle découlera de sa comparaison avec celles qui ont auparavant été vérifiées. Ainsi, la grande bibliothèque des prix sera continuellement alimentée en nouveaux chiffres, qui pourront, à leur tour, servir de points de comparaison. Nous venons de décrire un modèle convergent fondé sur un univers ordinal indiquant parfaitement les rapports de valeurs. Si maintenant, pour l'accessibilité du langage, est opéré un changement de variable introduisant un nouvel ensemble, permettant d'indexer à ces chiffres un nom quelconque, les relations d'ordre entre les valeurs seront parfaitement conservées ; on assistera à la création d'une unité de compte abstraite et strictement immatérielle, ne reposant à priori sur aucune structure physique. Plutôt que de dire que les marchandises a, b ou c, valent un certain rang de l'ensemble ordinal, exprimé sous la forme d'un simple chiffre, sera apposé à ce chiffre la notion d'une entité particulière, celle d'*euro* ou tout autre.

$$\begin{array}{cccccccc} a & b & c & d & e & \cdots & n & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & \omega & euro \end{array}$$

Voilà une démonstration qui met en lumière l'une des propriétés les plus remarquables des instruments monétaires : l'unité de compte se dégage spontanément de l'ensemble des valeurs[14]. On retrouvait déjà les prémices de cette théorie dans l'œvre de Jean-Baptiste Say, pourtant, il est surprenant de constater qu'elle reste peu connue du grand public, alors même qu'elle

14. M. Cournot, *Principes de la théorie des richesses*, 1863.

représente le principal fondement conceptuel des monnaies modernes.

1.1.2 Approche symbolique de la monnaie et moyen d'échange des valeurs

En son caractère itératif, le procédé d'évaluation comparative des différents objets du commerce imprime aux instruments monétaires une nécessité, celle de représenter symboliquement un critère d'unité au sein d'une totalité sociale [15]. Le consensus autour d'un invariant [16] structurant, pouvant aisément être interprété comme rapport d'équivalence entre les choses, permet alors de considérer la monnaie comme un vecteur efficace des dettes et des créances au sein des différents noeuds d'une société. La problématique de qualification des objets monétaires a posé d'importants questionnements dans les histoires juridiques et économiques.

1.1.2.1 La monnaie, le bien, la chose, une approche économique à l'épreuve du Droit

Alors que le Doyen Carbonnier proposait que « ce qui confère à une chose le caractère juridique de monnaie, c'est qu'elle est reçue dans les paiements non pas pour ce qu'elle représente matériellement, mais en tant qu'équivalent, fraction ou multiple d'une unité idéale » [17], il semblerait possible de transcender cette approche définitionnelle en s'appliquant à une étude interdisciplinaire de la désirabilité relative des biens, au regard de l'analyse des idées juridiques issues du Digeste, et de la théorie micro-économique du consommateur. Au sein de ce développement, nous nous attacherons à une compréhension de la notion de bien, de celle de la chose et de la translation

15. B. Théret et al. Sur la pluralité des monnaies publiques dans les fédérations. *Association Économie et Institutions*, 2007.
16. Relatif si l'on fige les effets de l'inflation et du commerce international.
17. J. Carbonnier. *Droit civil. Les biens. Les obligations.* PUF, Vol. II, 2004.

entre le domaine juridique et économique, afin de démontrer que la monnaie est une construction exceptionnellement complexe, dotée de propriétés uniques par opposition avec la constellation des biens du commerce. La doctrine juridique s'entend de façon satisfaisante autour de la distinction entre la chose et le bien, et plus précisément, sur l'inclusion du bien au sein de l'espace des choses [18]. Au sens philosophique, on admettra volontiers que se dit *chose*, l'abstraction dans son acception la plus large, indifférente de tout, et dont la signification découle de la matière dont on traite. Le droit, dans son approche réaliste, apporte quelques précisions supplémentaires, en laissant entendre que la chose serait davantage le qualificatif de l'objet conceptuel présent dans la nature, et possédant une quelque utilité aux hommes, peu important son caractère appropriable duquel émanerait la possession [19]. Penser l'articulation entre la *chose* et le *bien* consiste à affronter le problème de la propriété, en ce que la signification de ce dernier est bien moins étendue et se matérialiserait, pour les jurisconsultes du moins [20], par l'introduction d'un facteur d'accroissement du bonheur de la vie, en procurant un moyen factuel d'augmenter et de conserver les jouissances [21]. étrangement, le législateur semble employer indifféremment les deux termes [22], si bien qu'il est possible de considérer les biens sous deux rapports principaux [23], ceux qui consistent en un droit, et les choses ordinaires, intrinsèquement douées de

18. C. Atias. Des biens et des droits. *Christian Atias éd., Le droit civil*, 14 :87–102, 2004.

19. Vinnius, *De rerum divis.* Heineccius, *Elementa juris*, n° 312.

20. étymologiquement, le mot *bien* trouverait ses racines dans le terme latin *beare* infinitif de l'expression « rendre heureux ».

21. J. Doss. *De la distinction des biens.* PhD thesis, Faculté de droit de Strasbourg, 1842.

22. Voir les articles 544, 546, 548 et suivants du Code civil.

23. A. Duranton. *Cours de droit français : suivant le Code civil.* Number vol. 4. G. Thorel, 1844.

la *proprietas*[24]. La confusion entre les notions de droit atteste de la difficulté de qualification des objets qui nous entourent, si bien que l'on en vient régulièrement à distendre les effets de ces terminologies en considérant la *proprietas* comme un droit[25] alors qu'elle serait davantage, dans sa genèse lexicographique, une conception objective pour désigner la composante de la chose appropriable[26]. Une série de questions peut alors nous surgir : la monnaie est-elle un bien, une chose ou une virtualité plus complexe ? Si tel est le cas, les monnaies cryptographiques partagent-elles les propriétés les plus particulières des monnaies historiques ? Première observation, la somme d'argent, en son caractère de *quantitas*, existe indépendamment des instruments monétaires dont elle fait l'addition, ou de la créance qui lui sert de véhicule dans le commerce juridique[27]. De cette abstraction conceptuelle découle un principe essentiel : le paiement au sens juridique possède une étendue bien plus restreinte qu'en science économique, par le fait qu'il implique dans son essence, l'existence préalable d'un lien obligatoire[28]. Cela se vérifie au prisme de l'herméneutique, à la lettre de l'article 1343-3 du Code civil, et ne présente pas d'équivoque, la monnaie n'est alors qu'un moyen de paiement parmi d'autres permettant d'éteindre une obligation, et lorsqu'elle est envisagée en tant que telle, l'étude fonctionnelle s'opacifie du fait que la terminologie utilisée par le législateur conduit à la confondre avec les outils qui permettent son

24. Définition présente au sein du Digeste : 22, 1, 38, 2. Par opposition à l'usufruit : *Institutes* de Gaïus, 2, 33.

25. P. Flobert F. Gaffiot. *Le grand Gaffiot. Dictionnaire Latin-Français.* Hachette, 2000.

26. F. Zenati-Castaing. *Qu'en est-il de la propriété ? L'appropriation en débat.* Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2006. Le droit romain, attachait en ce sens une spécificité unique à la *proprietas*, la rendant insusceptible de se transformer en un droit, de sorte à ce qu'à l'occasion d'un démembrement, le nu-propriétaire ne conservait que le domaine de sa propriété.

27. Ibid, p. 1549. « Il est des cas où son existence se détache très clairement : ainsi, lorsqu'un testateur fait un legs particulier de somme d'argent à prélever sur l'actif successoral ».

28. L.-F. Pignarre. *Les obligations en nature et de somme d'argent en droit privé : Essai de théorisation à partir d'une distinction.* LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 2010.

utilisation[29]. Deuxième observation, en analyse des obligations monétaires, la réalité économique détermine parfois la réalité juridique, et sa prégnance se retrouve lorsque l'on s'attache à une qualification de la nature des paiements en monnaie scripturale depuis les débuts du XXe siècle[30]. L'idée que le titulaire d'un compte bancaire détient une créance sur l'établissement de crédit ne soulève guère d'interrogation particulière tant cette dernière semble transparaitre à la lecture de l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier[31]. Pourtant, le paiement par virement bancaire ne saurait être interprété en une cession de créance, et la Cour de cassation, reconnaissant que l'inscription en compte, parce qu'elle correspond à la mise à disposition d'une somme d'argent au profit du titulaire, vaut paiement[32], permet d'observer un processus remarquable : il ne fait aucun doute que le solde disponible sur un compte bancaire s'interprète en une créance, toutefois, l'objet de droit, et on le sent fortement, bien que confusément, a subi une véritable mutation afin de s'adapter au rôle de monnaie qui lui est dévolu de fait[33]. En d'autres termes, on observe la naissance d'une monnaie scripturale chiffrée et non frappée, d'une fongibilité parfaite[34], incorporée dans le symbole qui en imprime le pouvoir de monstration et en révèle l'existence : l'inscription en compte. L'appui de la micro-économie pour l'effort de qualification re-

29. Article L.311-3 : « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé ».

30. C.-L. Lyon-Caen. A. Amizud. *Traité de droit commercial.* LGDJ, 1923. R. Drouillat. *Étude juridique du virement en banque.* PhD thesis, Poitiers, 1931.

31. Article L.312-1-1 : « Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt[...] ».

32. Cass. 1re civ., 23 juin 1993.

33. J.-L. Rives-Lange, M. Cabrillac, Rép. Com., « Virement », n° 24 et 25. Cité par L.-F. Pignarre, op. cit., p. 56.

34. Cette caractéristique propre à la monnaie résiderait dans sa faculté d'être remise immédiatement en circulation au sein du commerce juridique.

lève une autre caractéristique quasiment exclusive à la monnaie[35], et à cet effet, il convient de serrer de plus près une approche centrée sur la courbe d'indifférence[36] pouvant être attaché à sa détention, et à laquelle on aurait soustrait les effets du consensus au sein d'un groupe. De cette abstraction théorique et au regard de notre propos antérieur, cela nous conduirait à la possession d'un objet marquant par sa virtualité et doté d'une fonction d'évaluation n'admettant aucun support de comparaison reconnu par les autres membres : la monnaie ne permettant plus l'extinction de dettes, se voit imprimée d'une neutralité[37] parfaite rendant sa désirabilité relative nulle. Dans le prolongement de cette idée, si l'on décide de matérialiser notre monnaie reconnue d'une seule personne, en la confondant avec un objet qui *ceteris paribus*, n'admet aucune source de bien-être, la recherche de sa détention[38] pourrait conduire à un processus surprenant, celui de l'opposition du coefficient directeur de la courbe d'indifférence rattachant la monnaie à l'ensemble des biens du commerce juridique désirables δ. Alors que la décroissance de la courbe d'indifférence semble être élevée au rang d'axiome[39], formuler mathématiquement et de façon rationnelle son antagoniste consisterait à admettre

35. Considération prise que la monnaie ne doit en aucun cas être considérée comme une invention des sociétés marchandes modernes. B. Théret. Les trois états de la monnaie. *Revue économique*, 59(4) :813, 2008.

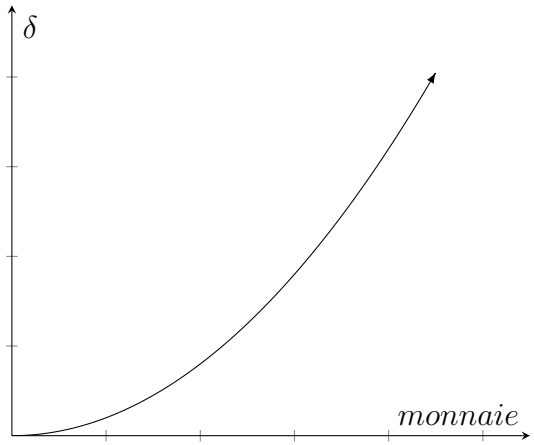
36. F.Y. Edgeworth. *Mathematical Psychics : An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences.* Reprints of economic classics. C. K. Paul, 1881. Une courbe d'indifférence est le lieu géométrique (une courbe dans le plan) des paniers entre lesquels l'individu est exactement indifférent. La courbe d'indifférence associée à x est définie comme l'ensemble des paniers y donnant le même niveau de satisfaction que le panier x :$\{y/y \backsim x\}$.

37. J.-B. Say. *Traité d'économie politique.* Deterville, 1803.

38. En posant l'hypothèse que la détention induit un appauvrissement des ressources, ou *a minima* une consommation d'unités de temps pesant sur le consommateur et son cycle de vie.

39. En raison des hypothèses de non saturation des préférences et de complétude, le consommateur désireux de maintenir son niveau d'utilité doit substituer un bien à un autre au sein de son panier de consommation.

qu'il existe une infime proportion d'objets[40] dont la consommation induit une diminution non équivoque de l'utilité. Réciproquement, une baisse de la consommation de cet objet se présenterait comme un facteur d'accroissement de la satisfaction et on en déduit que le long de la courbe d'indifférence, le sens de variation de l'objet « indésirable » est identique à celui du bien désirable : la courbe d'indifférence est ainsi croissante[41].



Lorsque nous affrontons à nouveau la question de la nature fondamentale de la monnaie, les évidences juridiques tendent indéniablement à s'effacer, emportées par la subversion d'un objet qui, privé de reconnaissance collective, dérogerait à l'*espace fini* de la conception des choses du droit romain.

1.1.2.1.1 La monnaie, phénomène anthropologique universel

La prise en considération des éléments précédents conduit au constat que la monnaie suppose une acceptation généralisée des individus qui font société.

40. M. Delaplace. Les fonctions et formes actuelles de la monnaie. *Monnaie et financement de l'économie*, pages 33–50, 2017. La qualification de *bien* pourrait être remise en question en ce sens.
41. y est une fonction croissante de x si $\Delta x \gtrless 0 \Rightarrow \Delta y \gtrless 0$

Au travers de cette conception, se fait jour une véritable approche symbolique de la monnaie dont la spécificité résiderait précisément dans le fait qu'elle cristalliserait une suspension des facultés critiques individuelles[42] : l'adhésion par médiation à la règle monétaire procèderait d'un assujettissement mécanique plus que d'un calcul rationnel. On prend là conscience du rôle de l'extériorité sociale dans l'écriture de l'épaisseur conceptuelle attachée à la monnaie, et un paradoxe reposant sur une confusion du raisonnement déductif[43] semble se dessiner : un objet monétaire est accepté en paiement, à la seule condition que le tout, entendu comme l'ensemble des échangistes, l'accepte également[44]. L'effet emporte un mécanisme cognitif qui déjà engage la cause, on retrouve la notion d'*anticipation infinie des chemins parcourables*[45], et la monnaie, interprétée comme un *phénomène* social, au même titre que le langage, dont elle serait une forme particulière, ne saurait se conformer à la définition traditionnelle de la *chose*. Cette lecture schopenhauérienne[46] du caractère trouble dans le rapport entre la cause et l'effet semble porter l'intégralité des questionnements autour de la qualification de l'objet monétaire, en ce sens qu'elle décrirait le paradoxe comme l'imperfection laissée dans le monde pour attester qu'il n'est rien d'autre qu'une invention de l'homme[47]

De cette démonstration complexe, on entrevoie analogiquement un raisonnement qui permettrait de s'approcher efficacement d'une grille de qualification systématique pour l'analyse des objets à tendance monétaire. Pourtant,

42. A. Orléan. L'origine de la monnaie. *Revue du MAUSS*, (14) :126–152, 1991.
43. B. Russell. *La théorie des types logiques*. 1908.
44. *Ibid.*, p.129.
45. P. Merot. Une brève introduction à la phénoménologie du droit. *Revue interdisciplinaire d études juridiques*, 42(1) :143, 1999.
46. C. Bouriau. Schopenhauer face à la chose en soi. *Archives de Philosophie*, 65(3) : 503, 2002.
47. J.-L. Borges. *Enquêtes*. Gallimard, 1957. « C'est nous qui avons rêvé l'univers. Nous l'avons rêvé solide, mystérieux, visible, omniprésent dans l'espace et fixe dans le temps ; mais nous avons permis qu'il y eût à jamais dans son architecture de minces interstices de déraison, pour attester de sa fausseté ».

la réalité juridique semble encore latente malgré les efforts du législateurs pour clarifier le régime applicable à une forme particulière de ces objets à vocation monétaire : les *monnaies-cryptographiques*.

1.2 Un objet juridique hors des définitions traditionnelles du droit

Les monnaies cryptographiques ne sont plus une innovation de court terme dans la sphère d'influence du droit, toutefois, leur appréhension par le législateur et l'administration fiscale est le sujet de nombreuses interrogations qu'il conviendra d'étudier dans le cadre de notre propos introductif, en débutant notre analyse par une brève présentation de la chronologie moderne des mutations organiques de la monnaie.

1.2.1 Comprendre l'origine des mutations organiques de la monnaie dans une approche historique

Difficile de ne pas se passionner pour l'histoire monétaire occidentale tellement elle semble riche et contradictoire. Nous l'avons brièvement évoquée, la stabilité monétaire connait un tournant majeur avec la promulgation de la loi du 7 germinal an XI [48] instituant le franc germinal et la consécration de l'argent comme étalon [49]. En assignant à la monnaie un poids fixe de métal précieux [50], œuvrant de concert avec l'introduction de mesures plus rationnelles dans le régime d'émission, le pouvoir trouvait réponses à la situation

48. Bien que le franc était considéré comme l'unité monétaire légale de la France depuis le 28 thermidor an III, au même titre que se trouvait sacralisée la division en dix décimes de dix centimes chacun, il faudra pourtant attendre le Consulat pour connaître de l'émission de la première pièce issue du monnayage du franc. S. Desrousseaux. *La monnaie en circulation en France sous Napoléon.* Chevau-légers, 2012.

49. L'or lui étant subordonné. « Cinq grammes d'argent au titre de 9/10e de fin, constituent l'unité monétaire qui consacre le nom de franc ».

50. La loi fixait le rapport entre l'or et l'argent à 15,5, soit 4,5g d'argent pur pour 0,29g d'or pur, en continuité avec la réforme calonnienne établie en 1785.

hermétique sous le Directoire et à la dégradation généralisée de la monnaie [51]. De cette émanation de la souveraineté nationale découle en outre un autre fait majeur pour notre développement : la loi confirme l'abandon de la conception de monnaie de compte, d'une valeur abstraite [52], associée à la livre tournois, utilisée sous la Royauté. Monnaie de compte et monnaie réelle se confondent, et alors que l'histoire retenait le trouble des travaux de l'Assemblée constituante concernant le papier-monnaie [53], la loi du 24 germinal an XI accordera pour quinze années le monopole de l'émission du papier-monnaie à une jeune société anonyme formée à Paris le 18 janvier 1800, la Banque de France. De sa qualité de personne privée découlait une multitude d'arguments en faveur de la confiance et du consensus autour des billets émis, et la comparaison naturelle pouvant être effectuée avec la structure du capital de la Banque d'Angleterre n'aboutissait à aucun rapport d'équivalence du fait que la Banque de France, « par la nature des opérations auxquelles elle se restreint, ne court aucune chance de se trouver en avance avec le Gouvernement : elle n'aura pour débiteurs que des particuliers solvables et contraignables » [54]. On observe là une première mutation organique de la monnaie importante pour la

51. Rognage, mise en circulation de pièces affaiblies, contrefaçons et excès de monnaies de cuivre en circulation...

52. Découlant de sa représentation par une quantité de métal variable au gré du souverain.

53. Les assignats créés par les décrets des 19 et 21 décembre 1789 seront sanctionnés d'un cours de monnaie à la lettre de l'article 3 des décrets du 16 et 17 avril 1790, et connaitront par la suite une large dépréciation du fait de leur usage courant par l'état à court de liquidités. Entre 1790 et 1793, l'assignat perd 60% de sa valeur, conduisant à l'adoption d'une succession de lois restrictives, concernant notamment la fin de la publication des taux de change en 1793, et la mise en place d'un régime répressif visant à interdir les différences de traitement entre la monnaie métallique et la monnaie papier, notamment dans les opérations courantes de paiement. Dès le 8 septembre 1793, la Terreur déclarera la non-acceptation de l'assignat passible de la peine de mort (A.D. White. *Fiat Money Inflation in France*. Foundation for Economic Education, Incorporated, 1952), et l'inflation incontrôlée dans une période de conflit opposant la France et le gouvernement Britannique, imposera la suppression des assignats le 18 mars 1796, et leur démonétisation le 4 février 1797.

54. Note insérée au *Moniteur* du 7 pluviôse an VIII (27 janvier 1800).

compréhension de notre développement. Le billet de banque, émis par une personne privée et convertible en or au titre d'une quantité spécifiée de métal, a perduré de manière linéaire sur l'intégralité de la période des guerres napoléoniennes [55] et favorisera le développement économique de la France sous le Second Empire ainsi que la modernisation du système bancaire. La monnaie, et ce qui semble confirmer notre propos antérieur, en tant que phénomène social, présenterait historiquement des éléments permettant de soutenir la thèse de son caractère détachable en partie de l'autorité étatique, malgré la conservation non sans difficultés de la nécessité de rattachement à un élément matériel imprimant de sa valeur intrinsèque [56].

En cette matière toutefois, le sens commun s'est rapidement trouvé oblitéré et la contrainte physique s'effacera progressivement de la pensée économico-juridique. À cet effet, le processus de transition d'un étalon-or vers la crise des changes se démarque par ses enseignements sur capacité du consensus à conférer le caractère monétaire indépendamment de toute exigence de valeur intrinsèque, et démontre l'influence des extranéités sur la structure organique des monnaies nationales. Les prémices de l'avènement du seul l'étalon-or, en lieu et place du système *bimétallique* [57], trouveront en ce sens leurs origines aux états-Unis, dès 1848 [58], ou le taux de conversion or-argent, surévaluant tendanciellement l'argent par rapport à la demande d'or

55. En opposition avec la Banque d'Angleterre qui suspendra la convertibilité pour préserver la stabilité des réserves d'or.

56. Dans le cas étudié, le métal précieux, pour la raison de la tendance logarithmique de sa découverte, abaissant sa disponibilité relative avec l'écoulement du temps et son exploitation.

57. Le terme de *bimétallisme* connaitra une remise en cause en 1858 et son utilisation s'avèrera souvent abusive, de sorte qu'il se matérialisera généralement sous une forme dégénérée conduisant à un monométallisme de fait, induit par le comportement des agents économiques au regard des discordances entre le rapport légal fixe et le rapport commercial résultant des cours libres de l'or et de l'argent. (H.D. MacLeod. *The Elements of Political Economy.* 1858).

58. V. Pareto. *Premier cours d'économie politique appliquée professé à l'Université de Lausanne : Œuvres complètes : T. XXIV.* Librairie Droz, 198.

indispensable à la satisfaction des besoins du commerce international, entraînera une érosion de la réserve américaine et sera à l'origine d'une importante découverte d'or en Californie. En quelques années, on constatera une production mondiale multipliée par six[59], et la baisse du taux d'escompte résultant de l'augmentation de l'encaisse-or, se matérialisera comme un catalyseur du crédit, conduisant, au moment de l'appauvrissement des gisements et de la déliquescence des infrastructures d'exploitation, à une crise du système bancaire international[60]. Le 13 octobre 1857, les banques américaines suspendront les paiements en argent, et la frappe de monnaie d'argent française diminuera de près de 93,5% entre 1956 et 1957[61]. La crise des règlements résonnera en Europe avec la convocation de la Convention monétaire du 20 novembre 1965 visant à harmoniser le poids des monnaies nationales et rétablir l'intercirculation des monnaies d'argent, et finalement, la Convention monétaire de 1878 abandonnera la frappe des monnaies d'argent dans l'*Union Latine*[62]. Cette dérivée tendancielle vers le monométallisme de droit puisera en réalité ses origines dès 1871, à la suite guerre franco-prussienne de 1870, et de l'adoption de la *Gesetz, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen*[63]

59. L'évolution de la production de l'or dans le monde. *Economie et Statistique*, 4(2) : 13–62, 1949.

60. La plus importante rareté relative de l'argent par rapport à l'or conduira à un dépassement de la valeur légale de l'argent par sa valeur physique. Les agents économiques se retrouvent dans une situation ou il devient préférable d'acheter de l'argent avec de l'or au cours légal, afin de le revendre sur les marchés, la banque centrale réglant la différence de valeur par la liquidation de ses réserves d'argent. La reconstitution des réserve entraine un mécanisme plus complexe : la banque centrale se trouve en une situation contraignante, et l'acquisition impérieuse d'argent au prix des marchés conduit les agents à spéculer sur sa réévaluation. Le gain à l'échange couvrant les coûts de refonte, de frappe et de transport, la demande de thésaurisation des monnaies d'argent entrainera à moyen terme une crise des règlements par la diminution relative de circulation des signes monétaires. (Loi de Gresham appliquée au bimétallisme or-argent, 1858).

61. Données (en millions de francs) : 54,4 en 1856, 3,47 en 1857.

62. V. Pareto. XVI. L'avenir de l'union monétaire latine. In *Libre-échangisme, protectionnisme et socialisme : Œuvres complètes : Tome IV*, pages 170–199. Librairie Droz, 1992.

63. Traduction : Loi relative à la frappe de pièces d'or impériales.

du 4 décembre, contraignant le versement de l'indemnité de guerre due par l'état français de s'effectuer en une nouvelle monnaie : le mark-or [64]. Les arguments en faveur de la fonction centralisatrice de la monnaie cristalliserons dans la politique d'Otto von Bismarck au travers de la loi 9 juillet 1873, et le mark deviendra la monnaie fédérale de l'Empire, défini par un poids d'or de 0,398g et complété par l'attribution du monopole d'émission des billets à la Reichsbank en 1875 [65].

Toutefois, on s'aperçoit que les contestations autour du système monométallique naissent en réalité dès la décennie suivant son introduction en Europe [66]. L'idée afférente véhiculée notamment, au sein de la doctrine germanique, par Mitchell-Innes et Georg Friedrich Knapp [67], trouvera une application pratique en 1914, avec un constat rapidement éprouvé par la Guerre : le système ne permet pas de faire correspondre la quantité de monnaie en circulation aux besoins illimités de l'économie militaire [68]. De cette observation s'est vue sacralisée par la contrainte une nouvelle théorie de la valeur, justifiée par le principe de souveraineté entendu au sens strictement juridique, selon lequel le pouvoir pourrait librement définir l'étendue de sa propre compétence et refuser l'indexation fixe de sa monnaie sur une quantité prédéterminée d'or. On perçoit là une seconde mutation majeure de la monnaie

64. Le mécanisme sous-jacent permettait l'obtention d'une meilleure stabilité relative des taux de change, favorisant les rapprochements entre la livre britannique et la monnaie allemande tout en assurant l'équilibre de la balance des paiements par micro-ajustements permanents, indolores pour les populations. L. Brulé Naudet. Regard sur les conséquences des mutations organiques de la monnaie dans la manifestation des conflits armés depuis l'éclatement du système de bretton-woods. 2021.

65. S. Berstein and P. Milza. Chapitre 2 - L'Allemagne de bismarck. In *L'Allemagne de 1870 à nos jours*, pages 15–26. Armand Colin, 2014.

66. Il est par ailleurs surprenant d'observer que déjà les interrogations concernant les conséquences probables de la baisse des reserves d'or, émergeaient en 1857. M. Chevalier. De la baisse probable de l'or : des conséquences commerciales et sociales qu'elle peut avoir et des mesures qu'elle provoque : deuxième partie. du role fait a l'or en france par la législation monétaire. *Revue des Deux Mondes (1829-1971)*, 11(4) :837–865, 1857.

67. G.-F. Knapp. *Staatliche Theorie des Geldes*. Duncker und Humblot, 1905.

68. *Ibid., p.1.*

pour notre développement. La création de valeur transcende la conception métallique afin de contrer les effets de la raréfaction du medium physique devant les besoins de circulation : la formation *ex materia*, devient *ex nihilo* par la planche à billets, et on observe qu'il existerait des externalités qui légitimeraient la mutation d'avilissement de la monnaie. Cette précellence de la compétence étatique, bien qu'heureuse en cas de crises de la production, apporte néanmoins une série de questionnements au regard des problématiques de justice sociale. Pourrait-on considérer que l'impression *irrationnelle*[69] de monnaie fiduciaire puisse s'interpréter en une imposition imperceptible ? À cette interrogation, la réalité historique semble répondre par l'affirmative[70], et ce, pour satisfaire les désidératas de l'économie belliqueuse[71]. Ce constat transparait aujourd'hui dans l'étude comparée de la comptabilité nationale des différents états parties majeures au conflit : alors que le Royaume-Uni avait favorisé le recours à la contribution individuelle, l'imposition par tête aurait connu une croissance de près de 175.95% entre 1913 et 1918, contre 14.44% en France, avec une situation fondée sur la paracentèse du pouvoir d'achat par l'inflation[72]. Le choix d'abandonner le système étalon-or légal

69. En ce sens qu'elle se matérialise par une déconnexion de droit et de fait avec tout support métallique.

70. J.M. Keynes. *Les conséquences économiques de la paix.* 1919.

71. Mathématiquement, financer la Guerre par la contribution des agents économiques aurait nécessité des prélèvements de 50 à 60% sur les revenus, la production ou la consommation, ce qui aurait induit mécaniquement une baisse de la propension à consentir à l'impôt, malgré la charge d'utilité publique. Finalement, il aurait été probable que cet état de tension aboutisse à une pacification, voire, une anti-militarisation d'une tranche de la population, alors que couvrir par la voie monétaire, les dépenses, se présentait comme une solution moins douloureuse de contribuer à l'effort de guerre. Preuve : en 1917, 82% de la dépense publique trouvait fondement auprès de la defense nationale, absorbant 30 milliards de francs, alors qu'en 1913, le PIB de la France était estimé à 60 milliards avec une tendance vraissembable à la baisse durant le conflit. On en déduit que le chiffre de 60% d'imposition n'est probablement pas disproportionné. L. Fontvieille. *Évolution et croissance de l'État français : 1815-1969.* Cahiers de l'I.S.M.E.A. Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées, 1976.

72. D. Clerc. Les belles leçons de M. Keynes. *L'Économie Politique*, 58(2) :53, 2013.

pour octroyer une compétence de fait à la Banque centrale pour la création de valeurs monétaires est, nonobstant, hautement questionnable, notamment car il apparait conduire à une situation démocratiquement instable, ou semble remise en cause la réalité du constat, par le contribuable, de la nécessité de la contribution publique, de l'assiette, du recouvrement et de la durée.

En conséquence, la mutabilité de la monnaie, lumineusement prouvée les événements historiques de l'ère contemporaine qui ont participé à la fondation de sa théorie générale, nous offre à présent deux axiomes pour son approche. D'une part, il serait possible de s'accorder sur l'existence de points de détachement avec l'entité étatique [73], au profit d'une approche institutionnaliste, dont le fondement ne se situe guère dans l'État mais dans l'existence d'un lien social induit par la consécration d'une communauté de paiement. D'autre part, du fait de la fiduciarisation progressive de la monnaie [74], notre réflexion sur l'interprétation phénoménologique de cette-dernière, suggérant sa potentielle virtualité n'apparait pas comme une idée dénuée de sens. Alors que l'étude technique des monnaies-cryptographiques abouti à une division franche de la doctrine autour de la qualification monétaire, cette démonstration préalable approfondie se présentait nécéssaire avant toute apprehension juridique de ces nouveaux objets. Toutefois, la lecture que nous préconisons ne s'accorde pas parfaitement avec le travail de droit produit par la jurisprudence et le législateur, que nous proposerons de remettre en perspective afin de déterminer les problématiques fiscales émergentes. À cet effet, il conviendra d'analyser ce que nous nommerons le *paradoxe de la qualification*, à la lumière des écrits jurisprudentiels du droit interne et des efforts d'harmonisation au niveau communautaire.

73. D'après ce que nous enseigne la naissance des prérogatives de la Banque de France et de sa qualité de personne morale de droit privé.
74. Processus mis en exergue depuis août 1914 en Europe.

1.2.2 Le paradoxe de la qualification : un rejet de l'horizontalisation des rapports entre les personnes

Juridiquement, reste un fait, en apparence, bien ésotérique à observer, que celui de l'absence de définition légale stricte de la monnaie [75]. Le Code monétaire et financier se restreindra à une formule évasive : « La monnaie de la France est l'euro » [76], sans pour autant émettre de suggestions précises quant aux critères de la monnaie qu'il nous a été permis d'évoquer. Néanmoins, cette ouverture théorique permet à l'inverse, une interprétation extensive de la qualification d'objet monétaire, laissée à la libre appréciation des juges et de la doctrine, qui suscite l'interrogation aujourd'hui, à l'égard les mutations organiques que connait la valeur grâce à l'avènement des nouvelles méthodes de transmission des données. Dans le cadre de notre développement, nous reviendrons nécessairement sur des aspects techniques et informatiques des monnaies-cryptographiques, apportés de manière à éclairer le juriste sur certains traits essentiels à la compréhension des enjeux afférents et la mise en place de dispositions légales pour préserver les intérêts des parties concernées par cette avancée technologique, pour une raison : la compréhension juridique des crypto-monnaies (ou cryptomonnaies) est latente, tant sur le plan jurisprudentiel que légal ou réglementaire, apportant des réponses fragiles en droit interne.

1.2.2.1 Les écueils définitionnels du droit interne

Le système juridique interne emprunte de façon quasiment invariable le terme d'*actif numérique* [77] pour qualifier au sein d'un ensemble globalisant, les monnaies-cryptographiques, ou *jetons de protocole*, les jetons d'investis-

75. R. Libchaber. *Recherches sur la monnaie en droit privé.* LGDJ, 1992.
76. Article L. 111-1 du Code monétaire et financier (CMF).
77. « Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent[...] ». Article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier (CMF).

sement (*security tokens*) et les jetons ouvrant droit d'usage ou d'accès à un produit ou service (*utility tokens*) [78], ainsi que « toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement » [79]. L'éclaircissent définitionnel — dont nous nuancerons la portée dans la suite de notre développement — opéré par la loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2019-486 du 22 mai 2019 nous enseigne une multitude d'informations alors essentielles pour la compréhension de la notion de *jeton*, et à la lecture de l'article L. 552-2 du Code monétaire et financier, s'interprète en la sorte « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». En réalité, plusieurs observations surgissent à notre appréciation, et au prisme d'une interprétation littérale stricte de la loi, une confusion semble découler d'elle même entre les biens incorporels visés à l'article L. 552-2 et les représentations numériques de valeur acceptées en paiement, alors que la méthode cryptographique fondamentale dont il est fait l'usage dans le cadre de l'inscription au dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP), présente d'innombrables similitudes. Une monnaie-cryptographiques est-elle un jeton suivant la définition donnée par l'article L. 552-2, ou est-elle un objet réaliste doué de critères spéciaux

78. Cette distinction technique est issue en partie du droit européen depuis la proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, modifiant la directive (UE) 2019/1937, du 24 septembre 2020, et ne connait pas d'équivalent au sein du Code monétaire et financier à ce jour.

79. Article L. 54-10-1, deuxième tiret du Code monétaire et financier (CMF)

qui renverse le processus de qualification juridique traditionnel ? On aurait espéré que les efforts produits par le législateur afin d'éclairer le domaine émergent des actifs numériques aboutissent à davantage de diaphanéité et une meilleure prise en considération de la nature polymorphique [80] et polyfonctionnelle des objets susvisés. De sa qualité incorporelle, représentée par une virtualité parfaite et une capacité entière d'identification induite par la publicité relative au sein du DEEP d'un numéro unique associé à chaque portefeuille, il devient complexe de ne pas intégrer les monnaies cryptographiques au sein de l'ensemble général des jetons. Pourtant, les textes issus du processus de légifération effectuent une distinction qui semble non équivoque, entre les deux premiers syntagmes dans la structure logique de l'article L. 54-10-1 [81], préférant isoler les jetons, consistant en « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits », et les « représentations numériques d'une valeur qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». À la notion de *bien incorporel* semble s'être substituée celle *représentation numérique* d'une valeur, et éclairé par notre propos antérieur sur l'espace définitionnel de la *chose* et du *bien*, il devient légitime de s'interroger sur les conséquences de cette différentiation au sein de la définition de ce qui semble être l'une des rares traces légales de qualification des monnaies-cryptographies. Est-ce là une consécration de l'approche institutionnaliste de la monnaie qui semble prévaloir dans la conception législative ? Cela ne s'avère que faiblement probable. Néanmoins, il ne fait aucun doute que derrière cette définition creuse se révèle une œuvre de surface, symptôme d'une déliquescence de la loi [82], et à cet égard, on se laisse surprendre par la construction terminologique dénuée de cohérence dont fait

80. J. Couppey-Soubeyran. « La monnaie est objet polymorphe et ambivalent ». *Le Monde*, 2019.

81. Par l'intermédiaire de son renvoi à L. 552-2 du Code monétaire et financier (CMF).

82. A. Fluckiger. Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal. *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, (21), 2007.

état l'écrit du législateur. Par l'énumération au sein de l'article L. 552-2 du CMF, des verbes « émis, inscrits, conservés ou transférés », la loi démontre une imprécision majeure attestant de son inaptitude à s'approprier méthodiquement de ces nouveaux actifs : le terme « inscrit » absorbant *a priori*, par nature et par fonction les autres membres. Cette inconsistance ne nous parait toutefois pas involontaire, et au regard du volume des travaux antérieurs à l'adoption de la loi, il serait infiniment réducteur de suggérer une simple confusion de rédaction. Cette formule témoignerait d'avantage, quoiqu'imparfaitement, de l'incapacité d'anticipation par le droit positif, des enjeux juridiques autour des monnaies-cryptographiques telle qu'elle résultait du rapport Landau au Ministre de l'Économie du 4 juillet 2018 [83], et de la tentative de s'approprier de l'ensemble des situations en réponse à la complexité du système étudié, pourtant au détriment de la sécurité juridique [84]. L'ambivalence soulevée par cette assertion cristallise en réalité les trois objectifs de politique publique visés par le rapport et atteste précisément de la tension entre perspective de développement et objectif de régulation : d'une part, l'état du droit ne permet pas une appréhension pleinement efficace des crypto-monnaies, notamment en raison de la décentralisation et du polymorphisme des protocoles, d'autre part, l'environnement se retrouve à l'interface entre l'opportunité de constitution d'un avantage comparatif dans le champ du commerce juridique international et la nécessité de circonscription des risques systémiques liés en partie à la surexposition du secteur financier à ces nouveaux objets. On peine pourtant à véritablement comprendre l'esprit du

83. J.-P. Landau. Les crypto-monnaies. Rapport au Ministre de l'économie et des finances. Technical report, Banque de France, 2018.

84. À ce titre, l'incohérence et la complexité excessive induites par l'énumération sans véritables fondements logiques pourraient être remises en perspective à l'égard de l'objectif de valeur constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité des lois (Rapport public 2006 : Sécurité juridique et complexité du droit. Technical report, Conseil d'État).

travail préparatoire tant ce dernier consacre l'*ambiguïté* comme approche[85], si bien qu'en différant toute tentative de qualification rigoureuse, la pluralité des risques mentionnés d'une classification jugée « trop hâtive »[86] laisse oublier la tendance croissante des agents à recourir à ces nouveaux actifs et le rôle pourtant élémentaire du législateur de participer à l'amoindrissement des vides juridiques. On le perçoit, les recommandations fondées semblent éminemment polarisées par une approche en termes de compétitivité du secteur, qui résonne nettement dans le texte du CMF. En réponse à l'insertion d'un nouveau chapitre visant à parfaire la compréhension de la galaxie des jetons, on regrettera la faiblesse technique dont fait état le travail de légifération. Cette conception permet-elle d'entrevoir une mince ouverture théorique autorisant la qualification des monnaies-cryptographiques au sein d'une globalité analogue à celle des devises traditionnelles ? Rien n'est moins sûr, d'autant que le silence de la loi concernant le processus de création et d'extinction des *unités*[87] ne laisse aucunement transparaitre une véritable volonté de régulation. Néanmoins, retenant les concepts dont nous souhaitions éclairer les fondements théoriques, le droit positif n'exclut nullement l'hypothèse d'un objet privé d'attaches au système de classification juridique ancestrale, et à cet effet, l'étude du processus de qualification des *données personnelles* se révèle riche en enseignements[88].

85. « [...] il faut sans doute accepter de vivre temporairement dans une certaine ambiguïté ». *Ibid.* p.44.

86. « [...] celui de figer dans les textes une évolution rapide de la technologie ; celui de se tromper sur la nature véritable de l'objet que l'on réglemente ; celui d'orienter l'innovation vers l'évasion réglementaire ». *Ibid.* p.44.

87. Le terme est ici à considérer avec prudence, l'*unité* visant à caractériser l'élément de base d'un ensemble de caractère structuré. Larousse. (s. d.). Unité. dans *Dictionnaire en ligne*. Consulté le 6 mars 2022.

88. Lecture complémentaire : E. Harbinja L. Castex and J. Rossi. Défendre les vivants ou les morts ? *Réseaux*, 210(4) :117, 2018.

1.2.2.1.1 Les enseignements du droit des données personnelles

Le rapprochement entre les débats doctrinaux relatifs au droit des données personnelles et des monnaies-cryptographiques surprend tant il dépeint une ressemblance entre les fractures au sujet de la reconnaissance ou non de la qualité de *bien* attachée à un objet d'une relative novation, et la solution proposée par le législateur en cette matière semble davantage apporter la lumière sur nos interrogations antérieures. Précisément, dans le cadre de l'effort de règlementation des données *post mortem*, deux logiques antagoniques trouvaient à s'opposer du fait des finalités morales attachées à la transmission des données à caractère personnel : la première, prévalant originellement au sein du droit étasunien, visait, dans une dimension protectrice, à considérer ces données comme partie intégrante du patrimoine transmissible, d'où découlait une rétro-qualification de fait en un *bien* entendu au sens commun ; la seconde, dont les sources se localisent majoritairement en France et dans les états de tradition austro-germanique [89], suggérait inversement une volonté de préservation des intérêts du défunt en matière de vie privée, soustrayant les données personnelles de toute prétention à la transmission non consentie. À cette discussion, le principe d'*informationelle Selbstbestimmung* [90], dont les prémices notionnels se distinguent à la lecture attentive de l'article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 [91], relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

89. À ce titre, citer le droit de la Hongrie serait un exemple pertinent au regard de la tradition pénale de protection de la mémoire dont il fait état.

90. Traduit par équivalence en « autodétermination informationnelle ». Droit consacré par l'arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral de la République fédérale d'Allemagne, « Volkszählungsurteil » du 15 décembre 1983.

91. Article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée [...] ».

estompe les interrogations quant à la conception retenue en droit positif et ne présente à notre sens aucune ambiguïté : malgré le clivage doctrinal visant à régler l'épineuse question de la qualification des données personnelles, l'évidence semble se situer dans l'émergence d'une nouvelle abstraction, partiellement intransmissible, s'émancipant en ce sens du régime général des *biens*[92]. Appliquer un raisonnement parallèle en vertu de la définition de la nature et du régime des monnaies-cryptographiques, et on le comprend aisément, se présenterait probablement comme une réponse efficace afin de traiter prématurément le phénomène de concurrence des monnaies dont nous explorerons les fondements et évaluerons la probabilité d'émergence, pourtant, cette hypothèse ne semble que partiellement appréhendée par la jurisprudence.

1.2.2.1.2 Une classification jurisprudentielle analogue à celle de la *monnaie légale* au sens du droit civil

« Quoi que l'on fasse, les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l'usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Les besoins de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs intérêts sont si multipliés, et leurs rapports si étendus, qu'il est impossible au législateur de pourvoir à tout ». [93]

92. Alors que l'article 724 du Code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », la jurisprudence confirmera la position du législateur adoptée dans le cadre de la loi dite « Informatique et Liberté ». Conseil d'État, 10e chambre, 18 Novembre 2021 n° 448729 : « Il résulte des articles 84 et 86 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que le droit d'accès aux données personnelles s'éteint au décès de la personne concernée et que, par exception, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, le droit d'accès à ces données dans la mesure nécessaire à l'organisation et au règlement de la succession du défunt, en l'absence de directives relatives à la communication des données à caractère personnel de la personne décédée, ou de mention contraire dans de telles directives ».

93. Discours préliminaire du premier projet de Code civil, présenté en l'an IX par J.-E.-M. Portalis, F.-D. Tronchet, F.-J.-J. Bigot-Préameneu et J. de Maleville, membres de la commission nommée par le Gouvernement.

Heureusement, le droit entendu en sa qualité de science humaine persiste dénué de toute capacité d'appropriation immédiatement pleine et entière de la galaxie des novations que peut connaître le monde. De ce débat aux frontières avec la réflexion philosophique s'en trouve sacralisée une évidence dont nous souhaitions rappeler l'autorité : la jurisprudence, imprégnée d'un réalisme dont la remise en question ne saurait être suggérée tellement il émerge de la complexité de la vie, satisfait dans une certaine mesure à l'exigence de remise en perspective lors de l'épuisement constaté des voies d'interprétation de la loi. À cet effet néanmoins, le droit des monnaies cryptographiques interpelle par l'infime volume de décisions questionnant la problématique de qualification et les solutions juridiques formulées par le dialogue des juges. En droit interne, deux arrêts retiendront à ce titre notre attention pour les éléments généraux qu'ils disposent : la décision du Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, du 26 avril 2018, n° 417809, et celle du Tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020, n° 2018F00466. Il est intéressant d'observer à quel point la doctrine administrative a exprimé relativement tôt sa volonté d'appréhender ces nouveaux crypto-actifs au prisme d'une approche fiscale. À dater de 2014, des essais de définition se trouvent consacrés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) et seront cités par le juge administratif ; les apports à la connaissance juridique marqueront le droit embryonnaire avec toutefois la mise en évidence d'incohérences résiduelles qui persisteront au fil de la réflexion. Ainsi, le paragraphe n° 1080 des commentaires administratifs publiés le 11 juillet 2014 au BOFiP - *impôts* sous la référence BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, repris en des termes identiques dans le cadre de l'actualisation du 3 février 2016 — quand bien même ce dernier s'attacherait à un objectif certain de clarté — présente au sein de ses deux premiers ensembles syntaxiques une confusion dont la persistance surprend

tellement les idées contradictoires véhiculées se succèdent avec proximité[94]. Dans un premier temps, le texte semble s'attacher à une qualification fonctionnelle des monnaies-cryptographiques[95], estimant que « le bitcoin est une unité de compte virtuelle [...] permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services ». Déjà survient une interrogation : une unité de compte entendue au sens strictement littéral permet-elle de façon autonome, l'échange de biens et services ? On le comprend aisément, il procéderait davantage d'un moyen standardisé accordant la faculté de quantifier la valeur d'un élément du patrimoine, que celui d'un vecteur du pouvoir libératoire. Quoi que l'on puisse suggérer de la qualité rédactionnelle du texte, ce dernier semble cependant effleurer une dualité fonctionnelle partiellement intégrée dans l'objet d'étude, et en ce sens s'attacherait efficacement à une définition de la monnaie telle qu'elle résulte de nos développements antérieurs. En dépit de cette observation, on laissera remarquer avec une particulière attention l'usage de la notion de *communauté*, dont désormais l'on ne contestera point sa substance dans la qualification monétaire. Dans un second temps, et ce qui semble témoigner d'une véritable incertitude dans l'appréhension juridique des cryptomonnaies, est affirmé que : « les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet [...] »,

94. Paragraphe n° 1080 des commentaires administratifs publiés le 11 juillet 2014 au BOFiP - *impôts* sous la référence BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 : « Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l'achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal. L'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative [...] ».

95. On perçoit là parfaitement la nécessité d'une approche pluridisciplinaire du sujet intégrant le droit et les sciences économiques, dans une perspective de compréhension précise des concepts techniques.

laissant la lecture en confrontation avec une formulation oxymorique dont l'incohérence peine à s'expliquer tant elle interpelle. Alors que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 rappelait que dans la sphère du droit général des obligations, le contrat à titre gratuit se déduit « lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie » [96], le juge administratif se limitant à un rappel du commentaire, trouble infiniment la compréhension de la pourtant quasiment unique évocation du processus de création des unités virtuelles. À la lettre du texte, on méconnait tout du mécanisme d'inscription initiale au « système », dont l'on déduit que le terme précède l'actuel « DEEP » consacré pour la première fois au sein de l'article L. 223-12 issu de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 [97], ainsi que de la *contrepartie* attendue, de sa nature et de sa proportion. À cette dernière question, la chambre commerciale de la Cour de cassation précisera d'ailleurs à l'occasion d'une décision rendue au 16 décembre 2014, n° 13-25.765, le critère du contrat à titre gratuit, par une interprétation stricte en parfaite antinomie avec la notion de contrats commutatifs « dans lesquels les obligations du débiteur » excéderaient « notablement celles de l'autre partie ». Est-il possible d'entrevoir un rapport d'obligations liant d'une part le sujet de droit participant — en une manière totalement ignorée par l'administration — au fonctionnement d'un *système* privé de qualification juridique ? Alors que la cour semble s'attacher à une logique purement binaire, s'interroger sur la contrepartie évoquée par l'administration à l'issue d'une étude mathématique

96. Article 1107 du Code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».

97. Article L. 223-12 du CMF issu de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat ».

sur le processus de participation au système Bitcoin — reprenant la vision hautement polarisée par la jurisprudence — semblerait permettre, à notre sens, de compendieusement appréhender les acteurs en présence contribuant à l'inscription des unités sur le DEEP, avec l'espoir de clarifier la qualification d'un *a priori* non-statut juridique.

1.2.2.1.3 La nécessité d'une *contrepartie* au prisme d'une analyse du processus de participation au système Bitcoin

Apprécier l'essence de la *contrepartie* en se refusant à un travail de modélisation attesterait d'une profonde insuffisance de rigueur tant le sujet repose sur un raisonnement algorithmique propre. Nous reviendrons postérieurement sur les implications du processus démocratique mis en œuvre pour la vérification des transactions effectuées sur le réseaux, mais dans un premier temps, analysons brièvement le paradigme associé à la production de la masse monétaire. À la lecture du *livre blanc* « Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System » [98] dépeignant les fondements théoriques d'une solution au problème de double dépense [99], plusieurs éléments retiennent notre attention : premièrement, toute institution décentralisée, pour satisfaire à son objectif d'autoriser l'échange de jetons entre des usagers, se retrouve contrainte à la mise en fonction d'un service de fourniture de *preuves de date* [100] reposant sur l'information publique d'empreintes numériques [101] associées à un *bloc*

98. S. Nakamoto. Bitcoin : A peer-to-peer electronic cash system. 2008.
99. Le problème de double dépense renvoie, en informatique des systèmes décentralisés, à une situation ou un même débiteur serait en position de signer en envoyer sans intervalle de temps, deux transactions prenant pour point d'entrée une unique unité de monnaie-cryptographique, à destination de deux bénéficiaires distincts. En conséquence, la probabilité pour que deux ensembles de n nœuds connaissent d'une information divergente sur l'état de la chaîne de transactions pendante accentue le risque de désaccord sur la validité du registre à l'échelle du réseau.
100. A. Gorkhali et L. Li et A. Shrestha. Blockchain : a literature review. *Journal of Management Analytics*, 7(3) :321–343, 2020.
101. Notées *Hash* au sein du livre blanc et dans la pratique informatique.

de transactions. Chaque *bloc* reprenant l'empreinte de son précédent, ainsi qu'une valeur signée des éléments qui le composent, une modification même infime de la date d'enregistrement d'une transaction ou de la valeur de celle-ci ne devient envisageable que si un consensus autorise la mutation de tous les *blocs* postérieurs. Sous une version simplifiée faisant l'omission volontaire de certaines variables considérées comme non essentielles dans le cadre de notre développement, un *bloc* minimal pourrait s'illustrer ainsi :

```
bloc {
    index: 250,
    timestamp: "2022−03−10T15:56:23.798",
    previousHash:
        "9e74c712ec2a60946eC16be2ccf05fac627823d14537e78c049a7114344b0309",
    hash:
        "95e7030a5fb80fa14c4c9f10252ef71f3408b83955b390e1a23e64077194aec5",
    data: [ liste des transactions]
}
```

On le perçoit parfaitement, la compréhension de la structure générale d'un *bloc* n'est pas si complexe et on identifie clairement au sein de notre modèle les informations essentielles au fonctionnement du registre : la position relative du *bloc* au sein de la chaine[102], sa date de validation, son emprunte numérique et celle de son précédent, avec pour suite une liste de transactions dont la longueur sera décidée arbitrairement ou algorithmiquement sur décision du développeur du protocole. Deuxièmement, il nous devient possible de produire avec précision une chronologie visant à isoler la phase d'émission des unités représentatives de valeur et le fait générateur de l'acquisition ori-

102. Position que l'on qualifiera d'*index*, permettant notamment de pérenniser une relation de précédent au sein de la chaîne et de traiter les conflits en cas de diffusion simultanée de plusieurs blocs valides.

ginaire. Ainsi, chaque détenteur du client pair à pair [103] d'accès à la chaîne représentant un nœud, l'algorithme connaissant des caractéristiques techniques de la machine sur lequel il est exécuté, collecte et agrège un nombre prédéterminé de transactions, vérifie leur validité et procède à l'élaboration d'une « preuve de travail » (*Proof of Work*) [104] prenant comme arguments d'entrée, l'emprunte du bloc précédent, l'emprunte du bloc à traiter et une variable traditionnellement nommée le *nonce*, seul élément d'ajustement visant à la satisfaction des conditions de validation posées par le protocole. Là se situe la contrepartie requise au participant : le protocole fixe une valeur *cible* représentée sur 256 bits [105], la validation d'un bloc par un nœud étant subordonnée à la recherche et à la diffusion d'une emprunte inférieure ou égale à cette valeur [106]. On le déduit aisément, cette recherche quasi-aléatoire

103. Un système pair à pair (*peer-to-peer*) décrit un modèle d'échange en réseau où chaque entité est à la fois client et serveur. Dans le cadre du Bitcoin, ce système peut être qualifié de parfaitement décentralisé du fait que les connexions entre participants se réalisent sans intervention d'une infrastructure de répartition (tiers de confiance). Lecture complémentaire : G. Fox. Peer-to-peer networks. *Computing in Science Engineering*, 3(3) :75–77, 2001.

104. Le terme de « preuve de travail » n'est toutefois pas général et tend à une décélération dans les usages (du fait notamment de la croissance exponentielle de la consommation électrique attachée au développement du réseau), au profit de certains protocoles reposant sur de nouveaux paradigmes, à la manière de la « preuve d'enjeux » (*Proof of Stake*). Toutefois, on estime qu'en octobre 2016, 90% de la capitalisation boursière totale des monnaies-cryptographiques existantes dépendait de la preuve de travail. Ghassan O. et Wüst K. et Glykantzis V. et Ritzdorf H. et Capkun S. Gervais, A. et Karame. On the security and performance of proof of work blockchains. In *Procédures de la conférence 2016 de l'ACCM SIGSAC sur la sécurité*. Association for Computing Machinery, 2016.

105. Soit un nombre parmi 2^{256} possibilités, la valeur maximal étant $\approx 1.1579.10^{77}$.

106. En comparant récursivement une suite de variations du *nonce* concaténé à l'emprunte du bloc, l'obtention d'un *hash* inférieur ou égal à la cible procède d'un mécanisme pseudo-aléatoire complexifiant le processus itératif et préservant l'asymétrie du coût de calcul. À la suite d'une étude sur la minimisation de chaînes en Python 3.10 avec une fonction de hachage SHA-256, visant à aboutir à un préfixe égal à « 000000 » sur la chaîne « Louis Brulé Naudet », les résultats démontrent le caractère exponentiel de la puissance de calcul nécessaire à la validation d'un bloc : alors qu'il ne nécessitera que 605 itérations afin d'aboutir à un préfix égal à « 000 », cette valeur sera de 6 776 916 dans le cas d'une suite de « 000000 ».

du fait des propriétés des fonctions de hachages mises en œvre couplées à la galaxie des nombres envisageables requiert une puissance de calcul considérable issue de l'allocation par chacun des nœuds d'une unité centrale de traitement. Envisager une durée de plusieurs années dans le cadre de la découverte par un unique participant, d'une preuve de travail valide n'apparait donc pas tant déconnecté de la réalité [107], si bien que la fondation Bitcoin préconise l'utilisation d'une configuration matérielle minimale [108] afin d'optimiser la durée et la consommation énergétique demandées pour l'inscription d'un bloc validé sur le registre. Se fait alors jour la nature de la participation au réseau et cette digression technique ne fait que souligner l'évidence : l'attribution ne suit en rien une contribution à titre gratuit comme évoquée par l'administration. Pourtant, l'idée d'une monnaie énergétique surprend tant elle fait état de réminiscences dans la pensée économique, et déjà en 1921 les interrogations sur ses fondements théoriques trouveront à être documentées [109]. Finalement, les nœuds exprimeront leur acceptation du bloc diffusé par le participant en travaillant à générer le suivant, usant de l'empreinte numérique associée à ce premier, et, dès l'instant précédant son ajout au

107. G. Marin-Dagannaud. Le fonctionnement de la blockchain. *Ann. mines - Réal. ind.*, Août 2017(3) :42, 2017.

108. Au 14 mars 2022, la configuration recommandée était, pour un ordinateur exploité par une version récente de Windows, MacOS ou Linux : 7 gigabytes d'espace libre sur le disque de stockage, accessibles à une vitesse de lecture et d'écriture d'au moins 100 Mb/s, couplés à deux gigabytes de mémoire RAM, une connexion internet autorisant une vitesse de téléversement d'au moins 50 kilobytes par seconde et une durée de mise à disposition minimale de 6 heures par jour. Étant précisé que le téléchargement d'usage représente un volume de données équivalent à environ 20 gigabytes par mois, après un téléchargement de 340 gigabytes lors de la configuration du nœud.

109. L'idée était alors de considérer qu'une certaine quantité d'énergie produite en une heure équivalait à un dollar américain, et pouvait être librement transférée entre les états et les civilisations, avec pour finalité la substitution parfaite au système du monométallisme-or supposé catalyseur des conflits armés. Ford would replace gold with energy currency and stop war. *New York Tribunes*, (27412) :1, 1921.

registre, le participant par l'intermédiaire de son adresse[110] et des conventions du protocole, réalisera algorithmiquement l'insertion à l'indice 0 du bloc, d'une transaction privée d'émetteur dont il est le destinataire[111]. Cette inscription[112] fondamentalement particulière révèle alors le fait générateur de la création monétaire décentralisée, et il devient difficile de comprendre les raisons pour lesquelles tant la jurisprudence, que la loi et la doctrine ignorent ce mécanisme pourtant porteur de toutes les solutions relatives à la compréhension du processus d'augmentation de la masse monétaire d'une devise cryptographique. S'il est inscrit sur un support électronique et doué d'un caractère par nature négociable[113], le Bitcoin n'est indéniablement pas le fruit d'une émission organisée par une personne morale mais résulterait davantage du procédé démocratique et de l'autorité de fait accordée à l'algorithme de validation : aucun droit de créance ne saurait naître de cette situation. Le doute concernant l'existence d'un lien d'obligations s'en trouve débordé et rien ne semble s'opposer à la relation d'équivalence qui existerait entre le langage et la monnaie telle que nous l'évoquions. La reconnaissance non contraignante par un système conventionné au sein d'un groupe génère sans ambages une situation où chacun se retrouve en mesure de quantifier, comparer et s'échanger un élément incorporel, dont il serait méconnaître du fonctionnement même des systèmes, d'en considérer l'absence de valeur intrinsèque. Cette théorie entre alors en collision avec toute proposition d'assimilation des monnaies-cryptographiques à la catégorie juridique des instruments financiers ou des monnaies électroniques. Les uns étant par nature

110. Adresse : représentation cryptographique sur 160 bits de la clé publique associée au portefeuille d'actifs numériques du participant.
111. « By convention, the first transaction in a block is a special transaction that starts a new coin owned by the creator of the block ». *Ibid.* p.4.
112. Préférons le terme d'*inscription* à celui de *transaction* afin d'éviter toute confusion avec les dispositions de l'article 2044 du Code civil.
113. Dans le cadre d'une acquisition dérivée à la suite d'un transfert de propriété entre deux utilisateurs du réseau.

limités au critère organique rattaché à l'émission étatique ou privée par l'intermédiaire d'une personne morale, d'un fonds commun de placement, de financement ou de titrisation [114], les autres représentant une créance sur un émetteur contre remise de fonds à la lettre de l'article L.315-1 du CMF [115].

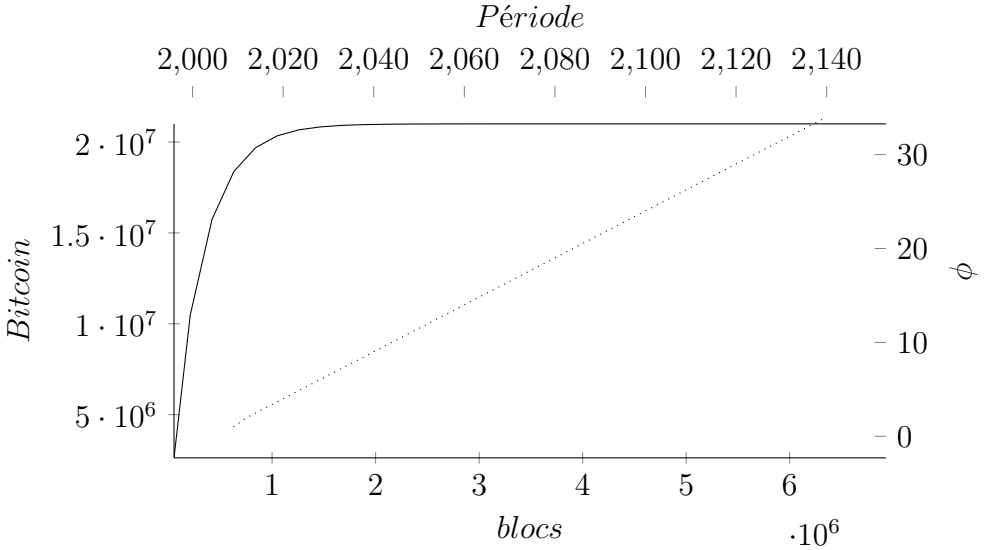
Un dernier point de tension semble également émerger de la lecture du commentaire administratif concernant l'émission des unités sur un équivalent décentralisé de la notion de *marché primaire* et cristalliserait injustement la conception d'équilibre de long terme entre l'offre et la demande de monnaie-cryptographique. À cet effet, dans son deuxième considérant, le juge rappelant que « l'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative » opacifie davantage ce qu'était l'état de la compréhension des devises cryptographiques. Certes, cette assertion est justifiable par l'analyse du mécanisme de création inhérent au protocole Bitcoin, la relativité du principe impose toutefois plusieurs limites dont une brève analyse permet de souligner l'insuffisance dans une perspective d'appréhension réelle. La logique mathématique responsable de la première inscription au registre d'une unité nouvellement revendiquée par un nœud est fascinante tant elle sous-tend un concept bio-mimétique complexe pourtant mis en œuvre d'une manière remarquablement accessible : afin de se conformer avec la représentation logarithmique découlant de la production d'or à l'échelle de l'écoulement du temps, le protocole a, dès sa conception, adopté un *politique monétaire* modélisée par une

114. Article L.211-2 du CMF : « Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L.228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'État, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation ».

115. Article L.315-1 du CMF : « La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ».

suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ convergeant vers une masse monétaire totale à l'échéance théorique de maturation du protocole équivalant à 20 999 999,977 BTC. Précisément, le schéma suit une tendance cyclique marquée par une transition (*halving*) tous les 210 000 blocs [116], divisant le coefficient de production par 2, avec au temps 0 une valeur de 50 unités revendiquées pour chaque bloc validé par le participant, telle que l'offre maximale φ (*maximum supply*) se détermine par la suivante [117] :

$$\varphi = \frac{\sum_{i=1}^{32} 210000[\frac{50*10^8}{2^i}]}{10^8} \tag{1.1}$$



Analytiquement, on retrouve le seuil de déclenchement du *halving* fixé à 210 000, le montant initial de la première inscription au registre ainsi que

116. La difficulté étant ajustée afin d'aboutir à la validation d'un bloc tous les intervalles de dix minutes environ, notamment pour des raisons de diminution du temps de traitement des transactions sur le réseau, chaque cycle possède une durée approximative de quatre années. Lecture complémentaire : C. Grunspan et R. Pérez-Marco. The mathematics of Bitcoin. *European Mathematical Society Newsletter*, 2020.

117. L'offre maximale ici représentée s'exprime en une sous-division de la devise Bitcoin, le Satoshi dont le rapport de grandeur est 1 SAT = 1.10^{-8} BTC.

le coefficient de progression géométrique. Une observation légitime pourrait alors questionner les effets d'une variation de ce seuil sur l'offre maximale de Bitcoin et à ce titre, peu important le montant initialement implémenté au sein du protocole, la relation avec l'offre est telle qu'imaginer un système ayant pour ambition une offre immensément plus importante est parfaitement envisageable. Pour exemple *in vivo*, l'Ether (ETH) ne dispose pas d'une offre maximale sur le long terme mais simplement un plafond annuel et la pluralité des protocoles en développement interroge quant à l'applicabilité du raisonnement effectué par l'administration. Quelles seraient les conséquences de l'émergence d'une monnaie-cryptographique structurellement stable ? À la lumière de la jurisprudence administrative, il reste impossible d'en établir les contours. En dépit d'un contenu très embarrassé, les fondements théoriques posés par le Conseil d'État, témoignent néanmoins d'un premier effort de sacralisation des problématiques liées aux monnaies cryptographiques dans la pensée juridique française, et s'il est vain de considérer que cette décision fonde efficacement le critère de ces nouveaux objets, on ne peut nier son influence sur la doctrine judiciaire.

À ce titre, la décision du Tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020, n° 2018F00466 précise davantage d'éléments en vue d'une qualification véritablement pratique des crypto-monnaies, et cette décision marque ce qui semble être la première immixtion majeure de la question devant l'ordre judiciaire. En l'espèce, alors que la chaîne de blocs *Bitcoin* faisait l'objet d'une scission [118] (« hard fork » [119]) donnant naissance au Bitcoin Cash (ci-après BCC), nouvelle crypto-monnaie indépendante, revendiquée automati-

118. Le « hard fork » en bases de données décentralisées consiste en un changement du paradigme de validation d'ensembles de transactions, partagé par tous les noeuds du réseau, pouvant conduire à une division permanente de la chaîne de blocs en cas de concurrence entre différentes versions logicielles.
119. M. Swan. *Blockchain, Blueprint for a New Economy.* Tim McGovern, O'Reilly Media, 2015.

quement par l'intermédiaire du protocole aux détenteurs de Bitcoin (ci-après BTC) à date du 1er août 2017, la volonté de requalification des conventions en contrats de prêt à usage [120] et le soutien d'un enrichissement injustifié ont précocement émergé de la vie des affaires au vu de l'opportunité représentée par l'acquisition originaire de cette nouvelle crypto-devise. Mais aux fins de connaitre de la nature du contrat de prêt de BTC, il convenait de consciencieusement appréhender l'œuvre de qualification de l'objet de la convention, dans une décision riche de référentiels et points de réflexion. En premier lieu, et après un rappel de l'article 1892 du Code civil [121], le juge, consacrant le caractère consomptible du Bitcoin « lors de son utilisation, que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l'échanger contre des devises ou pour le prêter, tout comme la monnaie légale, quand bien même il n'en est pas une », soulève en réalité une série de questionnements en dépit d'une solution dont on ne pourrait se méprendre sur son efficacité. À lire la solution, on retrouve la complexité rattachée à la monnaie par notion de *consomptibilité* qui interpelle tant elle se recherche dans les insuffisances d'une approche matérielle découlant d'une distinction incidente au sein du Code civil [122]. Alors que la consommation par l'usage de liqueurs ne semble guère porter à confusion [123], penser celle de la monnaie, à la lettre de l'article 587 du Code civil requiert

120. Article 1875 C. civ. : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ».

121. Article 1892 C. civ. : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

122. Les termes de biens *consomptibles* et *non consomptibles* ne font l'objet d'aucune référence explicite au sein du Code civil et à cet aune, déjà le droit romain abordait la notion de *resquae primo usuconsumuntur* afin de décrire les choses dont on ne pouvait faire usage sans les consommer. M.-C. De Lambertye-Autrand et G. Gil. Biens - Distinctions. *JurisClasseur Notarial Répertoire*, 2020 (27 septembre 2020).

123. Article 587 C. civ. : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

la manipulation de bien des abstractions conceptuelles, dont le raisonnement ne laisse s'effacer les contradictions.

il y a pis

Cette dernière phrase vaut d'être retenue

Est-ce à dire, à l'inverse, que

il faut donc se garder de donner aux idées plus de portée qu'elles n'en ont

par surcroit

En dépit des apparences

On ne peut se méprendre sur certaines formules.

Ce glissement vers une interprétation

En conséquence, interroger la qualification juridique des contrats de prêt de BTC revient à analyser la nature de ces-derniers, notamment à savoir si la monnaie cryptographique s'étudie en un bien fongible et consomptible. À cette question, le tribunal répond par l'affirmative, considérant que le BTC est consommé lors de son utilisation, que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l'échanger contre des devises ou pour le prêter, « tout comme la monnaie légale, quand bien même il n'en est pas une », et fongible par définition de son protocole informatique portant équivalence entre toutes les unités produites. Cette solution est fondamentale dans la compréhension des monnaies cryptographiques en ordre interne, notamment pour leur appropriation future par l'administration fiscale, et présente une portée intéressante au regard des enjeux socio-économiques de l'horizontalisation des rapports entre les agents. Dans un premier temps, il conviendra d'analyser la reconnaissance par le juge du critère fonctionnel du BTC, l'assimilant à un instrument de paiement et une unité de compte selon sa classification secondaire au sens du Droit civil (1), puis, nous questionnerons la volonté de sacralisation de l'approche organique et ses effets à terme, dans la correction des vides juridiques (2).

La solution énoncée par le juge est sensible à interpréter à la lumière de la doctrine et de la loi. Bien qu'il soit admis de manière générale que juridiquement, le paiement ne représente que l'exécution d'une obligation restreinte dans sa portée par l'effet relatif du contrat [124], pouvant s'effectuer discrétionnairement entre les parties, l'analogie introduite par la décision alors qu'elle caractérise la consomptibilité du BTC par son usage, ressert les liens entre monnaie et instrument de paiement. En ce sens, on peut légitimement s'interroger sur la terminologie employée au regard de la confusion qui peut résulter de son interprétation. Est faite mention de la possibilité de « payer des biens ou des services [...] tout comme la monnaie légale », alors que s'en tenir à une définition générale du paiement, voire, suggérer un autre exemple d'instrument utilisé pour cet usage, aurait été sans doute plus judicieux, surtout afin d'éviter que la lecture entre en contradiction avec l'article 1343-3 [125] du Code civil. Si l'on s'accorde sur le fait qu'un moyen de paiement [126] non monétaire puisse exister de manière indépendante, le critère de consomptibilité, tel qu'il est présenté, à savoir, de manière exclusive pour la réalisation de paiements, prêts ou échanges, met en exergue une identité avec la définition donnée par le Doyen Carbonnier [127], précisant que l'on « ne peut utiliser des instruments monétaires qu'en les dépensant, en les impliquant dans un paiement ». Alors que l'on pourrait être amené a limiter la qualification du BTC en un moyen

124. J. Carbonnier. Conclusions générales du colloque « droit et monnaie ». *Droit et Monnaie*, 1988.
125. Article 1343-3 C. civ. : Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
126. En d'autres termes, d'extinction d'obligation.
127. J. Carbonnier. *Droit civil, t.* III. « Les biens (monnaie, immeubles, meubles) », collection « Thémis - Droit privé », P.U.F., 1995.

de paiement entendu au sens du Code monétaire et financier [128] possédant un pouvoir libératoire même partiel [129] ; éclairée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne [130] traitant fiscalement les monnaies cryptographiques de la même manière que les autres devises [131], cette solution ne fait qu'enrichir l'argumentaire autour d'une consécration du BTC comme une monnaie autonome.

Si l'on s'attache à une observation historique de l'obligation monétaire, l'Ancien Droit faisait usage d'une diversité de monnaies de compte et de paiement [132], dont la tendance contemporaine tend à agréger les fonctions [133]. Ainsi, on cherchera systématiquement le critère de l'unité de valeur [134], additivement à la fonction d'instrument de paiement, dans une perspective de qualification d'une chose monétaire. Sur le plan théorique, cette capacité prend source dans l'exigence de fongibilité afin de conserver la qualité de support nécessaire à l'accumulation et au transfert de la valeur.

Le respect de l'exigence de fongibilité : critère déterminant pour la conception d'une unité de compte théorique

Dans sa décision, le tribunal répond à une problématique largement partagée en doctrine concernant la fongibilité de la monnaie cryptographique.

128. Article L311-3 CMF : Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
129. Conditionné à l'acceptation du créancier dans le cadre de la relation contractuelle.
130. CJUE, 22 octobre 2015, Skatteverket c. David Hedqvist.
131. Directive 2006/112/CE, article 135, paragraphe 1, sous e) : Les états membres exonèrent les opérations suivantes [...] les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique.
132. J. Carbonnier. *Droit civil. Les biens. Les obligations.* PUF, Vol. II, 2004.
133. R. Libchaber. *Recherches sur la monnaie en droit privé.* LGDJ, 1992.
134. C. Lassalas. *L'inscription en compte des valeurs : la notion de propriété scripturale.* Thèse, LGDJ, 1997.

Alors que certains auteurs soutiennent la non équivalence des BTC entre eux du fait d'une individualisation [135] implémentée dans le protocole lors de la validation des transactions, le juge avance au contraire, qu'ils font « l'objet d'un rapport d'équivalence [..] permettant d'effectuer un paiement au sens où l'entend l'article 1291 ancien du Code civil, devenu l'article 1347-1 [136] ». Cette qualification n'est pas sans effet pour détermination de la nature des cryptomonnaies. En consacrant l'équivalence réciproque, cela ouvre la conception théorique d'une unité de compte au sens ou il sera possible de procéder à une évaluation quantitative de la valeur des choses du commerce. L'unité devient divisible et interchangeable, soutenue par un système de numérotation utilisant la base 10 jusqu'à 8 décimales [137], dont la similitude avec l'article L. 111-1 du Code monétaire et financier est marquante dans sa logique. Cette analogie est d'ailleurs celle retenue en droit interne par la doctrine fiscale, qui analysera le Bitcoin comme « une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal » [138]. Par cette définition, on comprend toute la difficulté de qualification qui entoure les monnaies cryptographiques. D'un coté, les juridictions européennes les consacrent comme un instrument de paiement, de l'autre, l'ordre interne reconnait expressément la capacité du Bitcoin à se présenter comme une unité de compte. La position de l'administration n'est toutefois pas exempte de critiques. Dans une publication de 2018 [139], la Banque de

135. M. Rousille. Le bitcoin : objet juridique non identifié. *Banque & Droit*, (159) :29, 2015.
136. Article 1347-1 C. civ. : Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
137. Pour le seul cas du Bitcoin, ou 1 satoshi = 1.10^{-8} BTC.
138. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, no 1080, 3 févr. 2016.
139. Banque de France. *L'émergence du bitcoin et autres crypto-actifs : enjeux, risques et perspectives.* 5 mars 2018.

France émettra d'ailleurs un raisonnement qui lui est propre et qui marquera la forte dépendance entre les sphères économique et juridique, en élevant au rang d'axiome que la volatilité de leurs cours ne peut conduire à la caractérisation d'une unité de compte et d'une réserve de valeur. Toutefois, on notera que ce dernier critère est en mesure de sembler injustement utilisé, notamment par l'observation analogue de valeurs mobilières dont le cours est sensible par définition aux fluctuations, qui restent pourtant qualifiées de réserves de valeur.

À la lecture de la décision, un terme particulier guide le raisonnement du juge dans sa qualification, et le conduit à appliquer une distinction spécifique entre le BTC et la monnaie que l'on pourrait qualifier de « légale ». S'interroger sur cet adjectif permet d'observer la singularité de la solution : le juge avance la sacralisation de l'approche organique en organisant une rupture claire avec l'évaluation fonctionnelle au profit de la compétence régalienne.

1.2.2.1.4 La sacralisation de l'approche organique : une rupture claire avec l'évaluation fonctionnelle au profit de la compétence régalienne

Dans une vision politique générale, on comprend la motivation à considérer que la monnaie ne peut être qu'une compétence régalienne[140]. D'une part, cette conception permet de légitimer l'action de l'état de battre monnaie, d'autre part, elle élève au rang d'institution souveraine l'entité en charge de sa production. Il convient alors d'observer les fondements du rejet de toute concurrence en matière monétaire (2.1), ainsi que les conséquences de cette négation de la réalité socio-économique pesant notamment sur l'ordre public (2.2).

L'opposition entre le Bitcoin et la « monnaie légale » s'entend en réalité

140. T. Bonneau. *Régulation bancaire, financière et européenne.* Bruylant, 4ème éd., 2018 ; T. Bonneau. *Hyper réglementation et système financier parallèle.* Mél. B. Teyssié, LexisNexis, 2019.

autour d'un élément, pierre angulaire d'autres concepts sous-jacents concernant notamment le pouvoir libératoire : la confiance des agents en l'instrument monétaire. Considérer que la monnaie se présente comme un objet standardisé assimilé à un moyen d'échange au sein d'une communauté, dont tous les membres sont d'accord concernant son utilisation [141], l'institutionnalise en une composante essentielle du lien social [142]. Pour ce faire, l'état possède l'appareil contraignant qu'est le Code pénal, notamment en sanctionnant le refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France [143]. On retrouve un rôle fondamental en la monnaie qui permet la « polarisation mimétique des efforts et des violences » [144], et dont la reconnaissance de la valeur forme l'identité commune au sein d'un ordre social harmonisé et stable. L'idée d'une prégnance de l'état dans la politique monétaire sera pour sa part développée notamment par la doctrine germanique [145], considérant intelligible, pour un pouvoir souverain, de recourir à sa pleine souveraineté en refusant l'indexation fixe de sa monnaie sur une quantité prédéterminée d'or [146], et persistera dans la pensée juridique grâce à son aptitude quant à la justification des politiques monétaires expansionnistes. Dans cette abstraction, la monnaie ne tient son caractère légal que par le fait de sa régulation en raison des moyens dont disposent les banques centrales envers les établissements de crédit. Par cette décision, le juge rap-

141. B. Lietaer. Complementary currencies. *Japan today : History, originality, and relevance*, 2004.
142. L. Braquet et al. Ch. Dollo. *Economie.* Sirey, 6ème ed, 2018.
143. Article R.642-3 C. pén. : Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
144. Y. Dosquet. La monnaie dans l'ordre du discours : la fonction symbolique de la monnaie. *Revue de philosophie économique*, (19) :15–48, 2018.
145. G.-F. Knapp. *Staatliche Theorie des Geldes.* Duncker und Humblot, 1905.
146. L. Brulé Naudet. Regard sur les conséquences des mutations organiques de la monnaie dans la manifestation des conflits armés depuis l'éclatement du système de bretton-woods. 2021.

pelle que le critère de la monnaie dépend intimement de l'institution qui la garantie, et sous-tend que le BTC en l'état de l'art, présente un défaut de confiance [147] dirimant pour sa qualification en tant que monnaie. À titre infiniment subsidiaire, la question de la politique judiciaire peut survenir à la lumière du rejet de la conception libertarienne portée par les projets cryptographiques. Mais cette hypothèse est rapidement écartée au profit d'une logique fiscale d'exclusion du régime des monnaies en faveur d'une appropriation en tant qu'actifs virtuels. C'est d'ailleurs la position récente de la Banque de France [148], contestable au vu de la négation opérée de la réalité économique, qui pèse pourtant intuitivement sur l'ordre public.

Entre confiance et conception moderne de la souveraineté étatique : le rejet d'une concurrence en matière monétaire

L54-10-1 du Code de commerce notamment (PACTE)

1.2.2.2 Une subversion conceptuelle en voie d'harmonisation au niveau communautaire

Crypto-assets are a type of private financial asset that depend primarily on cryptography and distributed ledger technology as part of their perceived or inherent value. A wide range of crypto-assets exist, including payment/exchange tokens (for example, so-called virtual currencies (VCs)), investment tokens and tokens to access a good or service (so-called utility' tokens)

147. C. Kleiner. La monnaie, aspects juridiques internationaux. *Revue de droit bancaire et financier*, 2019.
148. C. Kleiner. « Ceci n'est pas une monnaie » (que sont les cryptomonnaies devenues ?). *Banque & Droit*, (178) :46, mars-avril 2018.

1.2.2.2.1 éléments de droit comparé

étude de l'actif cryptographique en droit allemand

Einkommensteuergesetz section 23

1.2.2.2.2 Vers l'adoption d'un règlement européen sur les marchés de crypto-actifs

Une volonté de régulation européenne soulignant la concurrence avec les monnaies légales

1.2.3 Quelle performance pour système fiscal dans une approche réticulaire des échanges de valeurs ?

Chapitre 2

Entre perfectionnement des protocoles et réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune : vers une altération progressive de l'assiette fiscale

par les stratégies de concurrence entre monnaies nationales et cryptographiques

2.1 La concurrence monétaire, réalité contemporaine aux antipodes du droit positif

« Pour dire encore un mot sur la prétention d'enseigner comment doit être le monde, nous remarquons qu'en tout cas, la philosophie vient toujours trop tard. En tant que pensée du monde, elle apparaît seulement lorsque la réalité a accompli et terminé son processus de formation. Ce que le concept enseigne, l'histoire le montre avec la même nécessité : c'est dans la maturité des êtres que l'idéal apparaît en face du réel et après avoir saisi le même monde dans sa substance, le reconstruit dans la forme d'un empire d'idées.

Lorsque la philosophie peint sa grisaille dans la grisaille, une manifestation de la vie achève de vieillir. On ne peut pas la rajeunir avec du gris sur du gris, mais seulement la connaître. Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son vol. »

—Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Principes de la philosophie du droit*, Gallimard, 1940.

Une idée inédite pour l'époque, mais dont la logique était simple : si l'on admet que la concurrence est le meilleur mode d'organisation d'une économie, pourquoi n'en irait-il pas de même en matière monétaire ? Conçu à une époque où l'économie britannique souffrait de taux d'inflation à deux chiffres, le système proposé par Hayek visait avant tout une plus grande stabilité de l'économie. Héritier de l'école de pensée autrichienne, l'économiste considérait que les monopoles monétaires du xxe siècle étaient structurellement générateurs d'instabilité, laquelle se matérialisait par une succession de phases d'inflation et de déflation. Pour Hayek, la manipulation des taux d'intérêt et donc des prix par les banques centrales faussait l'ordre concurrentiel des marchés et était, à elle seule, la principale cause des cycles économiques.

Dans The Denationalization of Money

2.1.1 La crise de confiance envers les Dispositifs d'Enregistrement Electronique Partagés à t'elle vocation à perdurer ?

2.1.1.1 Réflexions sur la dimension mathématique des sciences juridiques

2.1.1.1.1 Propriétés des empruntes numériques

2.1.1.1.2 Fonctions de hachage et résistance aux collisions

2.1.2 La multiplication des modes d'acquisition

2.1.2.0.1 Un accès aux plateformes de négociation d'actifs numériques peu contraignant malgré des mesures de régulation

2.1.3 L'émergence des *electronic money tokens*, pierre angulaire d'un système intégralement décentralisé

2.1.3.1 Définitions et enjeux

2.1.3.2 Vers la généralisation d'un facteur de risque systémique

2.2 Analyse critique des conséquences de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

2.2.1 Un allègement de la contrainte fiscale difficile à légitimer au regard de la fuite du capital

2.2.1.1 Un manque d'efficacité inhérent à la qualité même du fait générateur de l'imposition

2.2.1.1.1 Une source croissante d'évitement de l'impôt

Chapitre 3

Pour une approche autonome des monnaies cryptographiques par le système fiscal : un autre modèle est possible

3.1 L'imposition pour détention comme solution pour la préservation des intérêts nationaux

3.1.1 Légitimation et mise en œuvre de l'imposition

3.1.1.1 Fondements historiques de la contribution pour détention

3.1.1.1.1 éléments de droit comparé

3.1.1.2 Responsabilité, déclarativité, et efficience, comment intégrer une capillarité des données fiscales ?

3.1.1.2.1 Une remise en question des contraintes relatives aux plateformes de négociation

3.1.1.2.2 Une valeur fondamentale de la responsabilité déclarative

3.1.1.2.3 Omniscience et administration fiscale

3.2 Un retour de la progressivité pour une auto-régulation des problématiques systémiques

3.2.1 L'interêt d'une fiscalité dissuasive pour la souveraineté monétaire

3.2.1.1 L'échec des politiques restrictives

3.2.1.1.1 éléments de droit comparé

3.2.1.2 La réduction du frottements des monnaies

3.2.1.3 Question de politique monétaire : Quel traitement pour le principal ?

3.2.1.3.1 Une désincitation paradoxale

3.2.2 Consommation énergétique et prise en compte de l'impact sur l'environnement

3.2.3 éléments de réflexion sur la justice fiscale

3.2.3.1 De l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Vers une soutenance des projets systémique en faveur aux monnaies nationales

Les USA se reposent sur les cryptos des gafas pour soutenir le dollar, le tout grace aux marchés financiers et la banque centrale par le rachat des dettes

Avant le 19e, chaque baron local battait monnaie, faire une reference historique

"electronic money token"

Le bitcoin en tant que monnaie étrangère

Propos conclusifs

Bibliographie

Rapport public 2006 : Sécurité juridique et complexité du droit. Technical report, Conseil d'État.

Ford would replace gold with energy currency and stop war. *New York Tribunes*, (27412) :1, 1921.

L'évolution de la production de l'or dans le monde. *Economie et Statistique*, 4(2) :13–62, 1949.

C.-L. Lyon-Caen. A. Amizud. *Traité de droit commercial*. LGDJ, 1923.

C. Atias. Des biens et des droits. *Christian Atias éd., Le droit civil*, 14 : 87–102, 2004.

S. Berstein and P. Milza. Chapitre 2 - L'Allemagne de bismarck. In *L'Allemagne de 1870 à nos jours*, pages 15–26. Armand Colin, 2014.

T. Bonneau. *Régulation bancaire, financière et européenne*. Bruylant, 4ème éd., 2018.

T. Bonneau. *Hyper réglementation et système financier parallèle*. Mél. B. Teyssié, LexisNexis, 2019.

J.-L. Borges. *Enquêtes*. Gallimard, 1957.

C. Bouriau. Schopenhauer face à la chose en soi. *Archives de Philosophie*, 65 (3) :503, 2002.

L. Brulé Naudet. Regard sur les conséquences des mutations organiques de la monnaie dans la manifestation des conflits armés depuis l'éclatement du système de bretton-woods. 2021.

J. Carbonnier. Conclusions générales du colloque « droit et monnaie ». *Droit et Monnaie*, 1988.

J. Carbonnier. *Droit civil, t.* III. « Les biens (monnaie, immeubles, meubles) », collection « Thémis - Droit privé », P.U.F., 1995.

J. Carbonnier. *Droit civil. Les biens. Les obligations.* PUF, Vol. II, 2004.

L. Braquet et al. Ch. Dollo. *Economie.* Sirey, 6ème ed, 2018.

M. Chevalier. De la baisse probable de l'or : des conséquences commerciales et sociales qu'elle peut avoir et des mesures qu'elle provoque : deuxième partie. du role fait a l'or en france par la législation monétaire. *Revue des Deux Mondes (1829-1971)*, 11(4) :837–865, 1857.

D. Clerc. Les belles leçons de M. Keynes. *L'Économie Politique*, 58(2) :53, 2013.

J. Couppey-Soubeyran. « La monnaie est objet polymorphe et ambivalent ». *Le Monde*, 2019.

Banque de France. *L'émergence du bitcoin et autres crypto-actifs : enjeux, risques et perspectives.* 5 mars 2018.

M. Delaplace. Les fonctions et formes actuelles de la monnaie. *Monnaie et financement de l'économie*, pages 33–50, 2017.

S. Desrousseaux. *La monnaie en circulation en France sous Napoléon*. Chevau-légers, 2012.

Y. Dosquet. La monnaie dans l'ordre du discours : la fonction symbolique de la monnaie. *Revue de philosophie économique*, (19) :15–48, 2018.

J. Doss. *De la distinction des biens*. PhD thesis, Faculté de droit de Strasbourg, 1842.

R. Drouillat. *Étude juridique du virement en banque*. PhD thesis, Poitiers, 1931.

A. Duranton. *Cours de droit français : suivant le Code civil*. Number vol. 4. G. Thorel, 1844.

F.Y. Edgeworth. *Mathematical Psychics : An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. Reprints of economic classics. C. K. Paul, 1881.

B. Théret et al. Sur la pluralité des monnaies publiques dans les fédérations. *Association Économie et Institutions*, 2007.

M.-C. De Lambertye-Autrand et G. Gil. Biens - Distinctions. *JurisClasseur Notarial Répertoire*, 2020.

A. Gorkhali et L. Li et A. Shrestha. Blockchain : a literature review. *Journal of Management Analytics*, 7(3) :321–343, 2020.

C. Grunspan et R. Pérez-Marco. The mathematics of Bitcoin. *European Mathematical Society Newsletter*, 2020.

P. Flobert F. Gaffiot. *Le grand Gaffiot. Dictionnaire Latin-Français*. Hachette, 2000.

A. Fluckiger. Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal. *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, (21), 2007.

L. Fontvieille. *Évolution et croissance de l'État français : 1815-1969*. Cahiers de l'I.S.M.E.A. Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées, 1976.

G. Fox. Peer-to-peer networks. *Computing in Science Engineering*, 3(3) : 75–77, 2001.

M. Friedman. *A Program for Monetary Stability*. Fordham University. Fordham University Press, 1959.

Ghassan O. et Wüst K. et Glykantzis V. et Ritzdorf H. et Capkun S. Gervais, A. et Karame. On the security and performance of proof of work blockchains. In *Procédures de la conférence 2016 de l'ACCM SIGSAC sur la sécurité*. Association for Computing Machinery, 2016.

R. Guesnerie. *L'économie de marché*. Le Pommier, 2013.

J.M. Keynes. *Les conséquences économiques de la paix*. 1919.

C. Kleiner. La monnaie, aspects juridiques internationaux. *Revue de droit bancaire et financier*, 2019.

C. Kleiner. « Ceci n'est pas une monnaie » (que sont les cryptomonnaies devenues ?). *Banque & Droit*, (178) :46, mars-avril 2018.

G.-F. Knapp. *Staatliche Theorie des Geldes*. Duncker und Humblot, 1905.

E. Harbinja L. Castex and J. Rossi. Défendre les vivants ou les morts ? *Réseaux*, 210(4) :117, 2018.

J.-P. Landau. Les crypto-monnaies. Rapport au Ministre de l'économie et des finances. Technical report, Banque de France, 2018.

C. Lassalas. *L'inscription en compte des valeurs : la notion de propriété scripturale*. Thèse, LGDJ, 1997.

R. Libchaber. *Recherches sur la monnaie en droit privé*. LGDJ, 1992.

B. Lietaer. Complementary currencies. *Japan today : History, originality, and relevance*, 2004.

H.D. MacLeod. *The Elements of Political Economy*. 1858.

G. Marin-Dagannaud. Le fonctionnement de la blockchain. *Ann. mines - Réal. ind.*, Août 2017(3) :42, 2017.

A Marshall. *The Principles of Economics*. McMaster University Archive for the History of Economic Thought, 1890.

P. Merot. Une brève introduction à la phénoménologie du droit. *Revue interdisciplinaire d études juridiques*, 42(1) :143, 1999.

M. Mongin. *Des changements de valeur de la monnaie*. L. Larose et Forcel, 1887.

S. Nakamoto. Bitcoin : A peer-to-peer electronic cash system. 2008.

A. Orléan. L'origine de la monnaie. *Revue du MAUSS*, (14) :126–152, 1991.

V. Pareto. *Premier cours d'économie politique appliquée professé à l'Université de Lausanne : Œuvres complètes : T. XXIV*. Librairie Droz, 198.

V. Pareto. XVI. L'avenir de l'union monétaire latine. In *Libre-échangisme, protectionnisme et socialisme : Œuvres complètes : Tome IV*, pages 170–199. Librairie Droz, 1992.

A. W. Phillips. The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the united kingdom, 1861-1957. *Economica*, 25 (100) :283–299, 1958.

L.-F. Pignarre. *Les obligations en nature et de somme d'argent en droit privé : Essai de théorisation à partir d'une distinction.* LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 2010.

M. Rousille. Le bitcoin : objet juridique non identifié. *Banque & Droit*, (159) :29, 2015.

B. Russell. *La théorie des types logiques.* 1908.

P. A. Samuelson and Robert M. Solow. Analytical aspects of anti-inflation policy. *The American Economic Review*, 50(2) :177–194, 1960.

J.-B. Say. *Traité d'économie politique.* Deterville, 1803.

M. Swan. *Blockchain, Blueprint for a New Economy.* Tim McGovern, O'Reilly Media, 2015.

B. Théret. Les trois états de la monnaie. *Revue économique*, 59(4) :813, 2008.

A.D. White. *Fiat Money Inflation in France.* Foundation for Economic Education, Incorporated, 1952.

F. Zenati-Castaing. *Qu'en est-il de la propriété ? L'appropriation en débat.* Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2006.

Acronymes

BCC Bitcoin Cash. 42

BOFiP Bulletin officiel des finances publiques. 32

BTC Bitcoin. 43

CMF Code monétaire et financier. 25

ETH Ether. 42

Insee Institut national de la statistique et des études économiques. 6

PIB Produit Intérieur Brut. 23

Glossaire

avilissement Action de se déprécier, de perdre de sa valeur; résultat de cette action. . 23

courbe d'indifférence Une courbe d'indifférence est le lieu géométrique (une courbe dans le plan) des paniers entre lesquels l'individu est exactement indifférent. La courbe d'indifférence associée à x est définie comme l'ensemble des paniers y donnant le même niveau de satisfaction que le panier x : $\{y/y \backsim x\}$. . 15

Digeste [*Nom propre*] Recueil méthodique d'extraits des opinions et sentences des juristes romains, réunis sur l'ordre de l'empereur Justinien en 1530 (publié le 16 décembre 1533). Fondamental dans la compréhension historique des idées juridiques, le Digeste forme la deuxième partie du *Corpus iuris civilis*, et se composera de 9000 fragments rédigés par 40 juristes, affirmant certains aspects de la procédure archaïque, du droit des choses, des actions et des obligations, mais également de la possesion, de l'*animus*, et de la distinction entre le droit écrit et non écrit. . 11

double dépense Le problème de double dépense renvoie, en informatique des systèmes décentralisés, à une situation ou un même débiteur serait en position de signer en envoyer sans intervalle de temps, deux transactions prenant pour point d'entrée une unique unité de monnaie-

cryptographique, à destination de deux bénéficiaires distincts. En conséquence, la probabilité pour que deux ensembles de n nœuds connaissent d'une information divergente sur l'état de la chaîne de transactions pendante accentue le risque de désaccord sur la validité du registre à l'échelle du réseau. . 35

désutilité marginale du travail Insatisfaction supplémentaire en termes d'utilité, apportée par l'acquisition d'une unité de travail. . 7

halving Phénomène périodique de réduction de moitié de la prime de résultat associée au processus de validation d'un bloc de transactions du DEEP. Le halving s'interprète en un mécanisme de convergence de la masse monétaire vers l'offre maximale théorique imprimée lors du développement du protocole. . 41

hard fork En bases de données décentralisées, la notion de *hard fork* consiste en un changement du paradigme de validation d'ensembles de transactions, partagé par tous les noeuds du réseau, pouvant conduire à une division permanente de la chaîne de blocs en cas de concurrence entre différentes versions logicielles. . 42

indice des prix à la consommation Mesure statistique permettant d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits et des services consommés par les ménages, à qualité constante. . 6

Loi de Gresham appliquée au bimétallisme or-argent La plus importante rareté relative de l'argent par rapport à l'or, suite à la découverte d'importants gisements en Californie et en Australie dès 1848, conduit à un dépassement de la valeur légale de l'argent par sa valeur physique. Les agents économiques se retrouvent dans une situation ou il devient préférable d'acheter de l'argent avec de l'or au

cours légal, afin de le revendre sur les marchés, la banque centrale réglant la différence de valeur par la liquidation de ses réserves d'argent. La reconstitution des réserve entraine un mécanisme plus complexe : la banque centrale se trouve en une situation contraignante, et l'acquisition impérieuse d'argent au prix des marchés conduit les agents à spéculer sur sa réévaluation. Le gain à l'échange couvrant les coûts de refonte, de frappe et de transport, la demande de thésaurisation des monnaies d'argent entrainera à moyen terme une crise des règlements par la diminution relative de circulation des signes monétaires. . 21

maximum supply Indicateur économique de la quantité maximale théorique d'émission d'un jeton de monnaie-cryptographique. . 41

système pair à pair Décrit un modèle d'échange en réseau où chaque entité est à la fois client et serveur. Dans le cadre du Bitcoin, ce système peut être qualifié de parfaitement décentralisé du fait que les connexions entre participants se réalisent sans intervention d'une infrastructure de répartition (tiers de confiance). Le partage d'information, du fait de la dynamique réticulaire, gagne en performance et en immutabilité : une censure ou tentative de modification des transaction ne sera efficiente qu'à condition de suspendre l'interconnexion entre les nœuds. . 37

taux d'escompte Le taux d'escompte est un taux d'intérêt utilisé sur le marché monétaire, pour les prêts à très court terme (quelques jours). . 21

thésaurisation Comportement économique résultant de la volonté de conserver la valeur (monnaie, billets, pierres précieuses, or...) en dehors du système économique pour en tirer un profit ou par absence de meilleur emploi. . 21